



Autorité de Régulation des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public (ARMDS)



République du Mali
Un peuple- un but- une foi

RAPPORT D'AUDIT DE CONFORMITE VERSION DEFINITIVE

REVUE INDEPENDANTE DE LA CONFORMITE ET DE LA PERFORMANCE DES MARCHES PUBLICS PASSES PAR LE MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION (MATD) AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2021

Présenté par le Cabinet :



Novembre 2023

Téléphone : +223 60 55 17 17/70 27 76 07, BP 2546 Bamako,

E-mail : gtinterconsulting@gmail.com /

Site web. : www.gtinterconsulting.com

PREAMBULE

Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats définitifs de la revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) au titre de l'exercice budgétaire 2021.

Le rapport s'articule autour des points suivants :

-  Le résumé exécutif ;
-  Le contexte de la mission ;
-  Le rappel des objectifs de la mission ;
-  L'approche méthodologique utilisée par les consultants ;
-  La revue des procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés.

TABLE DES MATIERES

Table des matières

TABLE DES MATIERES 3

TABEAU DES ILLUSTRATIONS 5

ABREVIATIONS ET ACRONYMES 5

RESUME 6

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 13

1. CONTEXTE DE LA MISSION 13

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION 13

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE 15

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION 15

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION 15

3.1.2. COMMUNICATION DE LA LISTE DES MARCHES SELECTIONNES ET PRISE DE CONTACT AVEC L'AUTORITE CONTACTANTE 15

3.1.3. COMMUNICATION DES DOSSIERS DES MARCHES PASSES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE 15

3.1.4. VERIFICATION DE LA MISE À DISPOSITION DES DOSSIERS DE MARCHES 16

3.1.5. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING 16

3.1.6. RAPPORTS 16

3.2. DÉTERMINATION DE L'ÉCHANTILLON GLOBAL POUR L'AUDIT DE CONFORMITÉ 16

3.2.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE 16

3.2.2. ECHANTILLON SELECTIONNE PAR L'ARMDS 16

3.2.3. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON DU MATD 16

3.3. CRITERES D'APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE 18

3.4. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION 19

DEUXIEME PARTIE : CONSTATS DE LA REVUE DE CONFORMITÉ ET DE PERFORMANCE DES PROCÉDURES DE PASSATION ET D'EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MATD 20

1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES LORS DE L'AUDIT DES MARCHES PASSES AU COURS DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2020 20

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL 20

3. AUDIT ORGANISATIONNEL DES SERVICES EN CHARGE DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES 20

4. EXAMEN DETAILLE DE LA CONFORMITE DU PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES 22

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 22

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES 23

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP 24

4.4. AVIS D'APPEL A CONCURRENCE 26

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES 27

4.6. RAPPORT D'ANALYSE ET D'EVALUATION DES OFFRES 27

4.7. ATTRIBUTION PROVISoire ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUMISSIONNAIRES 29

4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES 30

4.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES 31

4.10. MARCHÉS PASSÉS PAR PROCÉDURES DÉROGATOIRES 31

4.10.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE 31

4.10.2. PROCÉDURES DE CONSULTATION DES MARCHES EN DESSOUS DES SEUILS (DRPO, DRPR, DC)

32

4.10.3.....	APPEL D'OFFRES RESTREINT	32
4.10.4.....	AVENANT	33
5. EXAMEN DETAILLE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES D'EXECUTION ET DE GESTION DES MARCHES		33
5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES		33
5.1.1.....	DOCUMENTS ET ACTES PREALABLES AU DEMARRAGE DES MARCHES (GARANTIES, ASSURANCES...)	33
5.1.2.....	DELAIS D'EXECUTION	35
5.1.3.....	RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE	35
5.2. DÉLAI MOYEN DE MANDATEMENTS		36
6. QUALITÉ, TRANSPARENCE ET EFFICACITÉ DES OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHÉS		36
7. OPINION D'AUDIT DE CONFORMITÉ ET DE PERFORMANCE		37
8. ANNEXES		77
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS		78
ANNEXE 2 : DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES		93
ANNEXE 3 : DELAIS MOYENS DES MANDATEMENTS		96
ANNEXE 4 : PLAN D' ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L'AUDIT		102
ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES		108
ANNEXE 6 : TABLEAU DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME		109
ANNEXE 7 : TABLEAU DES MARCHES PASSES DE MANIERE NON CONFORME		110
ANNEXE 8 : TABLEAU DES MARCHÉS NON AUDITÉS ET A RISQUE		117
ANNEXE 9 : TABLEAU DES MARCHÉS PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRACTIONNEMENT		118
ANNEXE 10 : TABLEAU DES MARCHÉS NON PASSES PAR L'AC		119
ANNEXE 11 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE A LA TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE		120

ABREVIATIONS ET ACRONYMES

Abréviations et acronymes	Appellations complètes/Détails
AAC	Avis d'Appel à Concurrence
AAO	Avis d'Appel d'Offres
AC	Autorité Contractante
ANO	Avis de Non Objection
AOI	Appel d'Offres International
AON	Appel d'Offres National
AOO	Appel d'Offres Ouvert
AOR	Appel d'Offres Restreint
ARMDS	Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
CPMP	Cellule de Passation des marchés Publics
CMP	Code des Marchés Publics
DC	Demande de Cotations
DFM	Direction des Finances et du Matériel
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DGMP-DSP	Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DP	Demande de Propositions
DRMP-DSP	Direction Régionale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public
DRPO	Demande de Renseignement et de Prix à compétition Ouverte
DRPR	Demande de Renseignement et de Prix à compétition Restreinte
MATD	Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation
OSD	Ordre de Service de Démarrage
PV	Procès-Verbal
SO	Sans Objet
TDR	Termes de Référence
TTC	Toutes Taxes Comprises

RESUME

L'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) du Mali a commandité une revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés publics passés par **douze (12) Autorités Contractantes (AC)** au titre de l'exercice budgétaire 2021. Cela représente un échantillon en nombre de **six cents (600)** marchés et en valeur Deux cent quatre-vingt-quatre milliards cent trois millions trois cent six mille cent quatre-vingt-sept (**284 103 306 187**) **Francs CFA**.

Le cabinet **GT Inter Consulting**, suite à une procédure compétitive, a été sélectionné pour cette mission.

Le présent rapport a pour objet de présenter les résultats définitifs de **la revue indépendante de la conformité et de la performance des marchés** passés par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), **au titre de l'exercice budgétaire 2021**.

Au titre de l'exercice budgétaire 2021, l'échantillon des marchés pour le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) s'élève, en nombre à **trente-trois (33) marchés corrigés à trente-deux (32) marchés après constatation d'une erreur dans la séquence des numéros** représentant un montant de **Dix milliards neuf cent onze millions cinq cent vingt un mille trois cent dix-huit (10 911 521 318) Francs CFA**.

Des remarques et observations que nous formulons dans ce rapport reflètent l'ensemble de nos constatations après prise en compte des observations qui ont été soulevées par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

◆ PRINCIPAUX CONSTATS

CONSTATS LIES AU SYSTÈME DE CLASSEMENT ET D'ARCHIVAGE DES DOCUMENTS

- ☞ La mission constate de façon générale une absence d'accusé de réception ou toute preuve de transmission pour l'ensemble des courriers (invitation aux candidats dans le cadre des AOR, informations de résultats, attribution provisoire et définitive, OSD) dans l'ensemble des documents de marchés transmis par le MATD. L'on note également l'utilisation de supports inappropriés pour le classement et l'archivage des dossiers de marchés, une absence de répertoire de référence des documents classés ou archivés tenant compte des étapes de la procédure de passation et d'exécution des marchés.

CONSTATS LIES AU RENFORCEMENT DE LA TRANSPARENCE DU PROCESSUS DE PLANIFICATION, DE PASSATION ET DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

- ☞ **Défaut de planification des marchés dans le plan prévisionnel annuel de passation des marchés :** L'article 33.1 du CMP précise que les plans prévisionnels annuels de passation de marchés doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. La mission a noté que les montants prévisionnels inscrits dans le PPM du MATD étaient largement en dessous des marchés passés pour la plupart. Ce qui ne permet pas d'apprécier l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition. Pour rappel, au regard de l'article 34.3 du CMP, le lancement d'une procédure de passation d'un marché public est subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes.
- ☞ **Non-respect des délais de transmission du PPM et de publication de l'AGPM :** Le Plan de Passation de Marchés du MATD n'a pas été soumis à la DGMP-DSP ni publié dans les délais requis conformément à

l'article 5.1 du décret N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. En effet, le PPM a été transmis le 08 Février 2021 et a fait l'objet de publication le 09 Mars 2021 dans un journal de diffusion nationale. En outre, la mission a noté l'absence de publication de l'Avis Général de passation de Marchés (AGPM) dans le bulletin de marchés publics de l'ARMDS.

CONSTATS LIES AUX PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

- ☞ **Non-respect des délais de passation par la DGMP-DSP** : Les délais impartis à la DGMP-DSP pour l'exécution de certaines étapes de la passation de certains marchés n'ont pas été respectés conformément au CMP et ses textes d'application. Nous pouvons citer :
 - L'avis sur la version corrigée du DAO (plus de 2 jours ouvrables) ;
 - L'approbation du rapport de dépouillement (plus de 10 jours ouvrables) ;
 - La numérotation du marché (plus d'1 jour ouvrable) ;
 - L'approbation du recours à l'entente directe (plus de 20 jours ouvrables) ;
 - L'avis sur la version corrigée du rapport de dépouillement (plus de 2 jours ouvrables) ;
 - L'avis sur le projet de marché (plus de 5 jours ouvrables).
- ☞ **Non-respect des délais de passation par le MATD** : Les délais impartis au MATD pour l'exécution de certaines étapes de la passation de certains marchés n'ont pas été respectés conformément au CMP et ses textes d'application. Nous pouvons citer :
 - La correction du DAO suite aux observations de la DGMP-DSP (plus de 2 jours ouvrables) ;
 - La notification de l'attribution provisoire aux soumissionnaires (plus de 1 jour ouvrable) ;
 - La notification de l'attribution définitive au titulaire (plus de 1 jour ouvrable) ;
 - La prise en compte des observations de la DGMP-DSP sur le rapport de dépouillement (plus de 2 jours) ;
 - La transmission de rapport de dépouillement à la DGMP-DSP (plus de 5 jours ouvrables).
- ☞ **Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire** : La mission a constaté l'absence de preuve de la publicité du PV d'attribution dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics en violation de l'article 78.1 du CMP.
- ☞ **Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive** : L'article 84 du CMP stipule que « Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié ». La revue des documents de marchés audités a révélé l'absence de preuve de publication d'un avis d'attribution.
- ☞ **Défaut d'information des soumissionnaires et de restitution des garanties d'offre** : Les courriers d'informations des résultats aux soumissionnaires et de restitution des garanties d'offres existent. Cependant, la preuve de leur transmission (accusé de réception ou mail de transmission) n'a pas été faite.
- ☞ **Contenu des contrats de gré à gré** : L'audit a relevé qu'aucun des contrats communiqués ne contenaient de clause relative au contrôle des prix spécifiques en vertu de l'article 58.2 du CMP.
- ☞ **L'éligibilité des motifs de recours au gré à gré** : Le marché N°02175/DGMP-DSP-2021 par entente directe de « *Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat*

Civil » s'est justifié par une urgence de la réalisation de l'activité en raison de l'organisation du référendum. Cependant, suite à l'autorisation de la DGMP-DSP le 19/04/2021 pour le recours, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce délai excessivement long remet en cause le motif d'urgence impérieuse évoquée et prouve que ce marché aurait pu être passé selon les procédures normales ou du moins selon l'urgence simple avec une réduction du délai de remise des offres à 15 jours.

- ☞ **Le choix des candidats dans le cadre d'un appel d'offres restreint** : L'article 54 du CMP précise « *Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.* ». A l'analyse des marchés passés par appel d'offres restreint, la mission a noté que bien que le recours à l'appel d'offre restreint soit dûment motivé, aucune justification n'est fournie pour le choix et les qualifications spécifiques des candidats vu la diversité des fournisseurs dans les domaines sollicités (Imprimerie, fourniture de bureau, pneus, services de transport, consommables informatiques etc) sur le marché national.
- ☞ **Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés** : Nous avons constaté pour certains marchés passés selon l'Appel d'Offre restreint, l'absence de preuve de transmission des lettres de consultation aux candidats retenus sur la liste restreinte en vue d'apprécier la conformité des délais de préparation des offres.
- ☞ **Non-respect du délai de réception des offres** : A l'examen des délais entre la date des courriers d'invitation aux candidats de l'AOR et la date limite de dépôt des offres, la mission a relevé des cas de non-respect du délai réglementaire de 15 jours calendaires minimum (en cas d'urgence simple) mentionné à l'article 67 du CMP.
- ☞ **Insuffisances dans les DAO** : La mission a relevé des insuffisances dans les DAO des marchés faisant l'objet de notre revue. Il s'agit :
 - Absence de précision sur la salle de la séance d'ouverture dans le DAO pour l'ensemble des marchés ;
 - Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAOR (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) relatif au marché de « Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021 » ;
 - Incohérence du montant de la garantie d'offre entre l'AAOR (2 000 000 F CFA) et les Données particulières dans le DAO (5 000 000 F CFA) relatif au marché de « Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD » ;
 - Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) relatif au marché de « Fourniture d'urnes, d'isoliers et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021 » ;
 - Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021 : Les offres ont fait l'objet d'ouverture en séance publique mais pas dans la salle indiquée dans l'avis de report de la date limite (salle de conférence de la DFM en lieu et place de la salle de réunion du cabinet du MATD).
- ☞ **Non-approbation/signature des marchés dans le délai de validité des offres** : La mission constate que

certaines marchés n'ont pas été signés ou approuvés dans le délai de validité des offres en violation de l'article 82.1 du CMP

- ☞ **Insuffisances dans la notification d'attribution définitive** : L'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG précise les mentions ou informations que doit comporter une notification définitive. Il ressort de nos travaux que la mention relative à l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification, n'est pas inscrite dans les notifications définitives de l'ensemble des marchés qui le requiert. Par ailleurs, la mission a noté que la plupart des marchés ont fait l'objet de notification définitive hors de la période de validité des offres en violation de l'article 78.2 du CMP.

CONSTATS LIES AUX PROCEDURES D'EXECUTION PHYSIQUE ET FINANCIERE DES MARCHES

- ☞ **Obligation relative aux garanties contractuelles** : Sur les marchés de l'échantillon audité qui sont concernés par la production de garanties, la mission a constaté des anomalies sur des garanties de bonne exécution fournies dans une bonne partie des marchés de l'échantillon.
- ☞ **Anomalies dans l'exécution physique de certains marchés** : A l'analyse des documents d'exécution physique de certains marchés, certaines incohérences de date ont été relevées entre le PV de constat de l'huissier mandaté à cet effet et le PV de réception signé par les membres du comité de réception.

◆ PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

Suite aux constats énumérés ci-dessus, nos principales recommandations en matière de passation et gestion des marchés sont les suivantes :

- ❖ **Système de classement et d'archivage des marchés** : Améliorer le système physique de classement et d'archivage opérationnel afin d'organiser et de conserver tous les documents relatifs aux marchés publics passés par le MATD aux fins de les rendre disponibles aux tiers pour revue éventuelle. L'accent devra être mis sur la centralisation de l'archivage de la documentation relative à l'exécution physique et financière, l'objectif étant que toutes les pièces de tous les dossiers de marchés soient disponibles au même endroit en vue d'assurer une gestion de contrats performante. Compte tenu du volume des dossiers de marchés et de la quantité de marchés passés et des difficultés de stockage afférentes, la promotion de l'archivage électronique systématique devra être envisagée et organisée. Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, de l'ensemble des courriers adressés aux candidats ou soumissionnaires pour les besoins d'archivage.
- ❖ **Planification de la passation des marchés** : Elaborer un plan prévisionnel annuel de passation de marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués en vue d'assurer un suivi performant de son exécution au regard des principes d'économie et d'efficacité. Le MATD devra assurer la transmission de son PPM pour validation à la DGMP-DSP dans les délais requis conformément à l'article 5.1 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. Toute modification et mise à jour du PPM dans son exécution devra faire l'objet de la même procédure.
- ❖ **Publication de l'Avis Général de Passation de Marchés** : Conformément aux dispositions de l'article 62 du CMP et l'article 5.2 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015, au titre de chaque année budgétaire, le MATD devra assurer la publication dans les délais requis, d'un avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés prévus être passés par appel à la concurrence.
- ❖ **Délais de passation par les différents acteurs** : Respecter strictement les délais légaux pour l'exécution des étapes de la procédure de passation de marchés mentionnés dans le CMP et ses textes d'application et rappelés dans la circulaire N°00028/M du 04 Janvier 2022. Des séances de formation et de sensibilisation pourraient être organisées par l'ARMDS avec l'ensemble des acteurs à cet effet.
- ❖ **Publication du PV d'attribution provisoire et de l'avis d'attribution définitive** : Assurer la publication du PV d'attribution provisoire dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics au regard de l'article 78.1 du CMP. De même, l'avis d'attribution définitive devra faire l'objet de publication dans quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché conformément à l'article 84 du CMP. Ceci en vue de garantir la transparence du processus. Cette exigence prévue par le CMP est assez méconnue par le MATD et doit faire l'objet de formation et de clarification par l'ARMDS et la DGMP-DSP sur les canaux et les moyens de publication appropriés.
- ❖ **Notification des courriers d'informations de résultats** : Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet

envoi, de l'ensemble des courriers d'informations de résultats aux soumissionnaires ainsi que la restitution de leur cautionnement provisoire.

- ❖ **Particularités inhérentes au contrôle des prix spécifiques dans une entente directe** : L'acceptation du fournisseur à se soumettre à un contrôle des prix spécifiques dans une entente directe prévue par l'article 58.2 du CMP est une exigence assez méconnue. Des séances de formation devront être organisées à l'attention des différents acteurs pour déterminer la forme de son application ou élaborer une clause à cet effet dans les contrats types.
- ❖ **Eligibilité des motifs au recours de l'entente directe** : Mettre fin au recours abusif à la procédure de gré à gré sous couvert de l'urgence. Au regard des retards exagérément longs pour l'obtention des autorisations, l'approbation des marchés et l'exécution des marchés, il est évident que le recours à la procédure dérogatoire ne se justifie pas. Les retards et carences de la programmation ne sont pas des motifs de caractérisation de l'urgence au sens de l'article 58.2 du CMP. La DGMP-DSP, structure en charge du contrôle devra s'assurer que les motifs d'urgence évoqués par le MATD sont en parfaite concordance avec ceux définis par le CMP.
- ❖ **Justification des choix des candidats dans le cadre d'un appel d'offres restreint** : Se conformer à l'article 54 du CMP en veillant à ce que l'AOR soit utilisé pour des biens, travaux ou services, qui de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services., la DGMP-DSP devra s'assurer de la justification adéquate (qualifications, expérience) par le MATD des candidats proposés pour l'AOR.
- ❖ **Notification des courriers d'invitation des AOR aux candidats** : Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, des courriers d'invitation adressés aux candidats.
- ❖ **Respect du délai de réception des offres** : Respecter strictement le délai légal de réception/préparation des offres pour les Appels d'Offres restreints en vertu des articles 66 et 67 du CMP. La détermination de ce délai devra se faire à partir de la date de notification ou transmission effective simultanée des courriers d'invitation aux candidats et la date limite de dépôt des offres en tenant compte de l'article 2 du CMP qui précise que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».
- ❖ **Contenu du DAO** : Veiller à la conformité et l'exhaustivité des informations contenues dans le DAO y compris l'AAO en s'assurant de l'inscription exacte des informations essentielles décrites à l'article 63.3 du CMP. La DGMP-DSP en charge de la validation des projets de DAO devra y porter une attention particulière.
- ❖ **Approbation des marchés dans le délai de validité des offres** : S'assurer de la signature et l'approbation du contrat dans la période de validité des offres avec la mention obligatoire de date. En cas de survenance d'un risque de dépassement du délai de validité des offres, inviter les soumissionnaires/candidats à procéder éventuellement au prolongement de la durée de validité de leurs offres afin que la signature et l'approbation des marchés se fassent durant la période de validité des offres.

- ❖ **Notification d'attribution définitive** : Elaborer des notifications d'attribution définitive conformément à l'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG en précisant le cas échéant l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification. S'assurer également de l'émission de la notification d'attribution définitive dans la période de validité des offres en vertu de l'article 78.2 du CMP.
- ❖ **Exiger les garanties nécessaires (garantie de bonne exécution, retenue de garantie et autres garanties) dans les délais requis** : Les garanties notamment celles relatives à la bonne exécution devront être disponibles dans les délais requis et conformes au marché. Elles constitueront un préalable avant tout mandatement lié au marché.
- ❖ **Disponibilité des pièces de l'exécution physique et financière** : La gestion physique et financière des marchés échappe au service approvisionnement/marchés des AC. En général, ce suivi est réalisé par d'autres services de la DFM de l'AC. Les mesures doivent être prises pour accentuer la communication et la collaboration entre les services en vue de garantir la disponibilité des pièces dans les documents de marchés.
- ❖ **Exécution physique de certains marchés** : S'assurer de la cohérence et la conformité des documents relatifs à l'exécution physique des marchés.

PREMIERE PARTIE : CONTEXTE, OBJECTIFS ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

1. CONTEXTE DE LA MISSION

Conscient du volume important de dépenses que représente la commande publique, du flot considérable de transactions qu'elle génère et désireux de promouvoir **la transparence, l'efficacité et la responsabilisation**, essentielles à une bonne gouvernance dans un Etat de droit, le gouvernement du Mali a initié, depuis 2008, une profonde réforme de son système de passation de marchés publics. Cette réforme aligne le système Malien sur les meilleures pratiques internationales en la matière, notamment en transposant les directives de l'UEMOA relatives à l'harmonisation des marchés publics des Etats membres de l'Union.

Sur le plan institutionnel, la réforme a contribué à la création de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) sous forme d'autorité administrative indépendante, distincte du service administratif chargé du contrôle a priori de la passation des marchés, en l'occurrence la Direction Générale des Marchés publics et Délégation des Services Publics (DGMP-DSP).

En particulier, l'ARMDS est tenue de faire réaliser, à la fin de chaque gestion budgétaire, un audit indépendant en vue de contrôler et suivre la mise en œuvre de la réglementation en matière de passation, d'exécution et de contrôle des marchés publics et conventions, conformément à l'article 118 du Décret N° 2015-0604/P-RM du 25 Septembre 2015, portant Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public.

La présente mission concerne, donc, la mise en œuvre d'une revue indépendante pour la vérification, en référence au Décret N° 2015-0604/ PRM du 25 Septembre 2015 portant Code des Marchés publics (CMP), de la transparence et de la régularité des procédures de passation et d'exécution des marchés publics sélectionnés par l'ARMDS au titre de l'exercice budgétaire 2021.

L'audit des marchés a été réalisé conformément aux règles et principes généralement applicables en la matière et concerne **douze (12) autorités contractantes**.

Un rapport d'audit de conformité et un rapport de vérification physique par Autorité Contractante sont prévus. Le présent document est la version définitive du rapport d'audit de conformité concernant le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

Aux termes de ses travaux, le cabinet GT INTER CONSULTING exprime ses sincères remerciements à **l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS)** et au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), pour les facilités et les contributions significatives apportées à la réussite de cette mission à l'issue de laquelle le présent rapport a été rédigé.

2. RAPPEL DES OBJECTIFS DE LA MISSION

L'objectif principal des présentes missions est de vérifier que les marchés passés au titre de l'exercice budgétaire 2021 ont été économes, efficaces, efficients et transparents en conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les objectifs spécifiques visés par cette mission sont :

- Évaluer éventuellement le niveau de prise en compte des recommandations de l'audit précédent et leur application par l'Autorité Contractante, ainsi que l'impact éventuel de ces mesures sur les pratiques au niveau de cette AC.
- Procéder à l'évaluation de l'ensemble de l'organisation fonctionnelle de la passation des marchés publics en vérifiant l'existence et l'efficacité des organes prévus par le Code des Marchés Publics (CMP) : Personnes Responsables du Marché, commissions, sous-commissions, cellules de passation des marchés

(en termes de capacités humaines et matérielles) et notamment leur capacité à remplir les tâches qui leur sont assignées ;

- Fournir, au regard des dispositions prévues par le CMP et ses textes d'application, des recommandations en ce qui concerne la composition, le fonctionnement et les capacités des commissions internes de marchés, des cellules de passation de marchés et des différents organes de contrôle interne ;
- S'assurer de l'efficacité, de l'efficience et de la conformité des diligences mises en œuvre pour les Plans de Passation des Marchés Publics, les revues des dossiers d'appel d'offres, les formalités de publicité, d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, la revue des marchés ainsi que l'approbation et la notification des marchés ;
- Examiner la pertinence et la conformité à la réglementation des avis donnés par l'organe de contrôle a priori, pour les marchés sélectionnés ;
- Procéder à une évaluation du degré de renseignement du système d'information des Marchés Publics (SIGMAP) par les Autorités Contractantes, en termes de conformité et de performance ;
- Procéder à une évaluation de l'exécution du marché notamment de l'existence physique et de son niveau de décaissement ;
- Procéder à une analyse de la performance du système de la commande publique sur la base des critères pertinents d'économie, d'efficacité et d'efficience ;
- Vérifier que les procédures utilisées répondent bien aux principes généraux de liberté d'accès à la commande publique, d'économie, d'efficacité, d'équité (égalité de traitement des candidats) et de transparence des procédures, édictés par le Code des Marchés Publics ;
- Identifier les cas de non-conformité des procédures par rapport aux dispositions du CMP, notamment les cas de rejet d'offres moins-disantes, de fractionnement de marchés, de non-respect des dispositions préalables à la mise en concurrence, de non-respect des éléments constitutifs des cahiers des charges, de non-respect des seuils fixés pour les avenants, de non-respect des règles de publicité et de communication, etc. Pour chaque marché audité, le consultant apportera un jugement sur l'acceptabilité de telles situations relativement aux dispositions du CMP ;
- Vérifier si la procédure de passation a fait l'objet de recours et analyser le traitement qui lui a été éventuellement réservé ;
- Procéder à la revue des recours des soumissionnaires pour évaluer l'exhaustivité, l'efficacité et la pertinence de leur traitement par l'autorité contractante et établir le pourcentage des recours traités en conformité avec la réglementation en vigueur ;
- Examiner le degré d'application (en pourcentage), par l'autorité contractante, des décisions relatives aux recours et dénonciations soumis au Comité de Règlement des Différends de l'ARMDS ;
- Examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou de toutes autres mauvaises pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements sans service effectif, etc.) telles qu'elles sont définies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur ;
- Emettre une opinion sur les procédures utilisées pour chaque autorité contractante sélectionnée, formuler des recommandations susceptibles d'améliorer l'efficacité et l'efficience du système de la commande publique ;
- Examiner et évaluer les situations d'attribution de marchés par entente directe, au niveau de chaque structure dont les marchés auront été sélectionnés. Il devra passer en revue l'ensemble des marchés passés par entente directe afin de s'assurer de la réalité des conditions de leurs conclusions et de l'exhaustivité des pièces justificatives.

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE UTILISEE

3.1. DEROULEMENT DE LA MISSION

3.1.1. REUNION DE DEMARRAGE DE LA MISSION

Le Mardi 28 Mars 2023, s'est tenue dans la salle de réunion de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) la réunion de démarrage de la mission de l'audit des marchés publics passés par douze (12) autorités contractantes sélectionnées au titre de l'exercice budgétaire 2021 (Lot 3) attribué au cabinet GT INTER CONSULTING. Cette réunion a permis à l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et des Délégations de Service Public (ARMDS) de mettre en relation, les cabinets d'audit et les autorités contractantes (AC), notamment les points focaux. L'ARMDS a transmis aux cabinets d'audit la liste des Autorités Contractantes concernées ainsi que la liste des marchés devant faire l'objet d'audit.

Le 06 Avril 2023, la lettre de mission d'audit des marchés publics passés par les autorités contractantes au titre de l'exercice budgétaire 2021 (Lot 3) a été établie par l'ARMDS à l'adresse du représentant du cabinet GT INTER CONSULTING aux fins de réaliser sa mission auprès des AC.

3.1.2. COMMUNICATION DE LA LISTE DES MARCHES SELECTIONNES ET PRISE DE CONTACT AVEC L'AUTORITE CONTACTANTE

Le 12 Avril 2023, le cabinet a transmis par mail une lettre au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) pour l'informer du démarrage de la mission d'audit des marchés publics pour l'exercice budgétaire 2021, prévu le lundi 24 avril 2023. A ce mail, sont joints les documents suivants :

- La lettre de mission d'audit des marchés publics remise par l'ARMDS au cabinet GT Inter Consulting ;
- La lettre de désignation de l'auditeur en charge de conduire la mission ;
- La page de garde du contrat entre l'ARMDS et le cabinet GT Inter Consulting ;
- La liste des marchés à auditer fournie par l'ARMDS ;
- La lettre de désignation du point focal par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

Le Lundi 24 Avril 2023, s'est tenue dans les locaux du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), une réunion relative au démarrage de la mission.

Cette rencontre a connu la participation du côté du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), outre le point focal désigné de la mission, le DFM et le DFM adjoint. Elle nous a permis de :

- Cadrer le champ de la mission, ses objectifs, le niveau attendu de la mission, le rôle de chaque partie prenante ;
- Valider l'organisation et le chronogramme de l'intervention.

3.1.3. COMMUNICATION DES DOSSIERS DES MARCHES PASSES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) a transmis, au cabinet GT INTER CONSULTING les dossiers des marchés sélectionnés à compter du 25 Avril 2023.

La mise à disposition des dossiers de marchés n'a pas connu de difficultés. L'essentiel de ces dossiers a pu être mis à notre disposition dans les délais impartis pour la mission. Cependant, le MATD nous a signalé que **sept (7) marchés** figurant sur la liste des marchés de notre échantillon, n'ont pas été passés par ses services et administrations sous tutelle.

3.1.4. VERIFICATION DE LA MISE À DISPOSITION DES DOSSIERS DE MARCHES

Cette revue a permis de vérifier la disponibilité physique des marchés sélectionnés, et pour chaque dossier, de s'assurer que les éléments constitutifs de la liste de contrôle initialement transmise à l'autorité contractante existe. Il faut déjà signaler qu'il n'existe pas un ordre de classement formel pouvant permettre de se forger rapidement une opinion. Le système d'archivage des dossiers de marchés est modérément satisfaisant.

3.1.5. COMPTE RENDU PARTIEL DE LA MISSION : DEBRIEFING

La restitution préliminaire a eu lieu le Jeudi 11 Mai 2023 dans les locaux du MATD. Elle a permis d'informer l'Autorité contractante des premières observations sur les documents fournis et audités. S'en sont suivis des échanges et des demandes d'éclaircissements formulées par l'autorité contractante. Aussi pour l'auditeur de demander la documentation complémentaire permettant de prendre en compte des documents ou d'informations non encore disponibles.

3.1.6. RAPPORTS

Ce rapport final est le reflet de l'ensemble de nos remarques et observations après prise en compte des compléments d'information et observations fondées du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) sur le rapport provisoire dont la restitution a eu lieu le 18 Août 2023.

3.2. DÉTERMINATION DE L'ÉCHANTILLON GLOBAL POUR L'AUDIT DE CONFORMITÉ

3.2.1. RAPPEL DES EXIGENCES DES TERMES DE REFERENCE

Conformément aux termes de référence, les diligences mises en œuvre ont porté sur la vérification, au sein de l'autorité contractante, de l'application des dispositions du CMP dans le cadre de la passation et de l'exécution des marchés, la formulation de recommandations tant au niveau organisationnel qu'au niveau de la passation et de l'exécution des marchés.

3.2.2. ECHANTILLON SELECTIONNE PAR L'ARMDS

L'échantillonnage a porté sur six cents (600) marchés dont trois cents (300) marchés publics et trois cents (300) marchés passés en-dessous des seuils de passation des marchés publics. Selon les termes de référence, la sélection des six cents (600) marchés a été effectuée par l'ARMDS pour l'exercice 2021 et transmise au consultant

Cette sélection a pris en compte pour les trois cents (300) marchés publics, les critères suivants :

- 100% des marchés dont le montant est supérieur à 1 000 000 000F CFA ;
- 100% des marchés passés par entente directe ;
- 100% des marchés passés par appel d'offres restreint ;
- 100% des marchés approuvés par le Conseil des ministres ;
- 100% des marchés ayant fait l'objet de recours devant le CRD.

3.2.3. CONSTITUTION DE L'ECHANTILLON DU MATD

L'échantillon à auditer du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) est de trente-deux (32) marchés d'une valeur de Dix milliards neuf cent onze millions cinq cent vingt un mille trois cent dix-huit (10 911 521 318) Francs CFA, répartis comme suit :

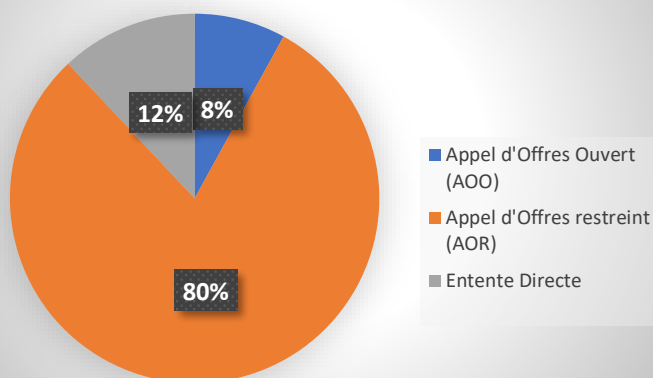
MODE DE PASSATION	ECHANTILLON DE MARCHES A AUDITER			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	4	12,5%	634 118 600	6%
Appel d'Offres restreint (AOR)	24	75%	8 875 446 662	81%
Entente Directe (ED)	4	12,5%	1 401 956 056	13%
TOTAL	32	100%	10 911 521 318	100%

NB : Selon le MATD, 7 marchés dont 2 AOO, 1 ED et 4 AOR n'ont pas été passés par ses services.
Ces marchés figurent en annexe 10 : tableau des marchés non passés par l'AC

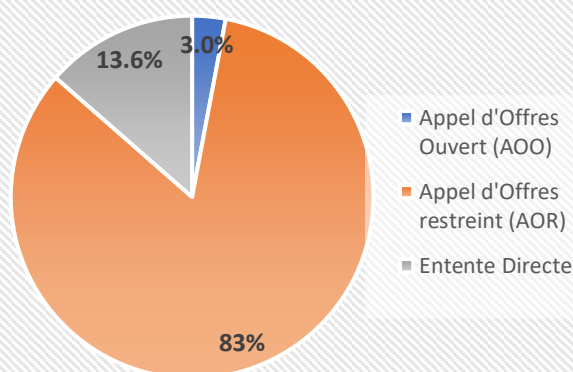
Ainsi, l'échantillon du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) réellement audité est de **vingt-cinq (25)** marchés d'une valeur de Neuf milliards quatre cent soixante-onze millions huit cent-vingt-huit mille neuf cent trente (9 471 828 930) Francs CFA, répartis comme suit :

MODE DE PASSATION	ECHANTILLON DE MARCHES A AUDITER			
	NOMBRE	%	MONTANT	%
Appel d'Offres Ouvert (AOO)	2	8%	281 888 600	3%
Appel d'Offres restreint (AOR)	20	80%	7 905 719 662	83%
Entente Directe (ED)	3	12%	1 284 220 668	14%
TOTAL	25	100%	9 471 828 930	100%

REPARTITION DES MARCHES AUDITES EN NOMBRE PAR MODE DE PASSATION



REPARTITION DES MARCHES AUDITES EN MONTANT PAR MODE DE PASSATION



3.3. CRITERES D'APPRECIATION DES INDICATEURS DE CONFORMITE

Le tableau ci-après indique les critères d'appréciation des indicateurs de conformité dans le cadre de cet audit :

CLASSIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE	POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE	NIVEAU DU RISQUE	NOTATION
CONFORME¹ (Il a été noté une conformité substantielle aux exigences du Code (conformité de fond et de forme) c'est-à-dire aucune action, omission des textes qui entraîne le non-respect des principes fondamentaux des marchés publics ni une violation caractérisée de la réglementation en vigueur)	- Un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé par la DGMP existe ; - Les marchés sont préalablement inscrits dans le plan prévisionnel annuel de passation ; - Aucun morcèlement de commandes constitutives de fractionnement de dépenses ; - Publication de l'avis d'appel d'offres et respect des délais minimum requis à compter de sa publication ; - Autorisation préalable de la DGMP concernant les procédures dérogatoires ; - Comparaison de trois offres au minimum pour les Demandes de cotation ; - Rejet des offres au stade de l'examen préliminaire pour des documents ou attestations à caractère éliminatoire - Attribution du marché au soumissionnaire dont l'offre évaluée est la moins disante techniquement conforme (selon l'auditeur même en présence d'un avis contraire de la DGMP).	Risque faible ou atténué	1
NON CONFORME² (Non-respect des exigences de fond et de forme sur des aspects entraînant la nullité de la procédure ou le non-respect des principes fondamentaux (économie, efficacité, égalité, transparence)	- Absence d'un plan prévisionnel de passation des marchés approuvé par la DGMP ; - Marchés non-inscrits préalablement dans le plan prévisionnel annuel de passation ; - Morcèlement de commandes constitutives de fractionnement de dépenses ; - Absence de publication de l'appel d'offres ou non-respect des délais minimum requis à compter de la publication dudit avis ; - Absence d'autorisation préalable de la DGMP concernant les procédures dérogatoires ; - Absence de comparaison de trois offres au minimum pour les Demandes de Cotation ;	Risque élevé	0

¹ La décision de conformité est prise en compte sur la base des points de vérification cumulatif indiqués, de la nature et de la méthode de passation.

² Un seul de ces manquements suffit pour déclarer la non-conformité.

CLASSIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE	POINTS DE VERIFICATION DU NIVEAU DE CONFORMITE	NIVEAU DU RISQUE	NOTATION
	- Rejet des offres au stade de l'examen préliminaire pour des documents ou attestations à caractère non éliminatoire - Attribution du marché au soumissionnaire dont l'offre n'est pas évaluée la moins disante techniquement conforme (selon l'auditeur même en présence d'un avis de non objection de la DGMP) ; - Utilisation d'un mode de passation non conforme aux dispositions du code des marchés publics (selon l'auditeur même en présence d'un avis de non objection de la DGMP)		
« NON AUDITE ET A RISQUE » ³ (Absence, sans être limitatif, de principaux documents (DAO, PV d'ouverture, rapport d'évaluation, exemplaire du marché signé et approuvé etc.) pouvant permettre à l'auditeur de faire une revue en toute connaissance de cause et d'émettre un avis motivé)	- Absence du dossier d'appel d'offre ayant reçu l'avis de non objection de la DGMP et vendu aux candidats ; - Absence de la Demande de Proposition ayant reçu l'avis de non objection de la DGMP et transmis aux consultants retenus sur la liste restreinte - Absence d'un dossier sommaire de consultation (pour les contrats simplifiés) - Absence de rapport d'évaluation - Absence de contrat ou marché	Non audité et à risque	-1

3.4. DIFFICULTES RENCONTREES LORS DE LA MISSION

Les difficultés rencontrées dans la réalisation de la mission sont :

- 1) Absence de la documentation de sept (7) marchés de l'échantillon ;
- 2) Absence de chronologie ou d'ordre dans le classement des dossiers de chaque marché.

³ Le caractère « non audité et à risque » est prononcé lorsqu'au moins les trois documents cumulatifs suivants sont absents : le dossier de consultation, le rapport d'évaluation et le marché approuvé.

DEUXIEME PARTIE : CONSTATS DE LA REVUE DE CONFORMITÉ ET DE PERFORMANCE DES PROCÉDURES DE PASSATION ET D'EXÉCUTION FINANCIÈRE DES MARCHÉS PASSÉS PAR LE MATD

1. SUIVI DES RECOMMANDATIONS FORMULEES A L'ISSUE DE L'AUDIT DES MARCHES PASSES AU TITRE DE L'EXERCICE BUDGETAIRE 2020

Il n'a été mis à notre disposition aucun rapport d'audit antérieur.

2. CONSTAT GENERAL ET TRANSVERSAL

La mission note une gestion des archives modérément satisfaisante de façon générale avec l'existence d'un archivage physique relativement exhaustif. Cependant, l'absence d'archivage électronique pour l'exercice sous revue, l'absence de preuve de transmission des courriers, l'utilisation de supports inappropriés pour le rangement et l'indisponibilité au même endroit de la documentation pour certains marchés constituent des points devant faire l'objet d'amélioration par l'AC.

3. AUDIT ORGANISATIONNEL DES SERVICES EN CHARGE DE LA PASSATION ET DE L'EXECUTION DES MARCHES

Afin d'apprécier l'organisation fonctionnelle de la procédure de passation, d'exécution, de règlement et de contrôle des marchés publics, l'équipe d'audit conformément aux TDR a vérifié l'existence et l'efficacité des acteurs intervenant sur la chaîne, à savoir :

- La Personne Responsable des Marchés (Article 11 du code des marchés publics) est désignée par décret pris par le Premier ministre. Au niveau du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD), cette personne est le Directeur des Finances et du Matériel qui est nommé par décret pris en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre compétent. La Personne Responsable des Marchés Publics est chargée de conduire la procédure de passation depuis son lancement jusqu'à la désignation du titulaire et l'approbation du marché définitif ou de la délégation. Elle est habilitée à conclure ou approuver les marchés selon les seuils appropriés qui lui sont propres au nom de l'autorité contractante. Nos contrôles y relatifs n'ont révélé aucun dysfonctionnement.
- Les commissions et sous-commissions d'ouverture et d'évaluation des offres sont régies par l'article 20 du code des marchés publics et l'article 3 de l'arrêté d'application. Pour chaque consultation, une commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est constituée auprès de l'autorité contractante, par décision de cette dernière. Sa composition, qui doit respecter le cadre défini par arrêté du Ministre chargé des Finances, dépend, en particulier, de l'objet de l'opération envisagée et de son mode de financement. Nous avons noté que les différentes commissions d'ouverture et d'évaluation des offres créées par l'autorité contractante respectent la composition de l'arrêté créé à cet effet qui précise la composition suivante :
 - Le Directeur des Finances et du Matériel de l'Autorité Contractante ou son représentant, Président ;
 - Deux (2) agents de la Direction des Finances et du Matériel de l'Autorité Contractante ;
 - Deux (2) représentants du service bénéficiaire ;
 - Un (1) représentant du service technique spécialisé extérieur à l'Autorité Contractante, le cas échéant ;
 - Le nombre minimum de membres requis pour la composition de la sous-commission technique chargée de l'étude technique et financière des offres indiquée à l'article 20.1 du code est de trois (3) personnes.
- La commission de réception mentionnée à l'Article 103 du Code des marchés publics et l'article 21 de l'arrêté d'application précise que la commission de réception est présidée par la Personne Responsable du Marché. Les autres membres sont nommés par décision de l'Autorité Contractante. Ils sont choisis en priorité parmi les agents du service bénéficiaire dont la compétence en matière d'exécution de marchés publics est avérée ou du service technique spécialisé, extérieur à l'autorité Contractante, le cas échéant. A l'exception de quelques marchés où

l'on a enregistré l'absence de décision de création de la commission de réception, nos contrôles n'ont pas révélé de dysfonctionnement majeur par rapport à la pratique au sein du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

- La Cellule de passation de marchés : organe créé par décret N°2016- 0 155 /PM-RM du 15 mars 2016 auprès des autorités contractantes ou groupe d'autorités contractantes et relève de l'autorité du directeur général des Marchés publics et des Délégations de Service public. Elle est chargée de l'appui-conseil en matière de marchés publics et du contrôle a priori des dépenses en dessous des seuils de revue de l'organe chargé du contrôle des marchés publics et des délégations de service public. Ses attributions sont entre autres :
 - L'émission d'un avis motivé sur les dossiers d'appel à la concurrence ;
 - L'examen du plan de passation de l'année élaboré par l'autorité contractante ;
 - L'assistance, en qualité d'observateur, aux opérations d'ouverture des plis et de veiller au bon fonctionnement de la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
 - L'examen du rapport d'analyse et d'évaluation des offres ;
 - L'examen juridique et technique du projet de marché ;
 - La participation aux réceptions des ouvrages, fournitures et services objets des marchés ;
 - L'élaboration des rapports semestriels sur la passation et l'exécution des marchés à l'intention de l'Autorité Contractante, de la Direction générale des Marchés publics et des Délégations de Service public (DGMP-DSP) et de l'Autorité de Régulation des Marchés publics et des Délégations de Service public (ARMDS) ;
 - L'établissement, avant le 31 mars de chaque année, à l'intention de l'autorité contractante, de la DGMP-DSP et de l'ARMDS, un rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés l'année précédente ;
 - Le renseignement du Système d'information des marchés publics.

Conclusion :

Le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) dispose d'une organisation adaptée à la mise en œuvre des procédures de passation de marchés.

Le niveau de renseignement du Système d'information des marchés publics (SIGMAP) est satisfaisant.

La mission n'a pas relevé d'acte ou de fait remettant en cause le professionnalisme ou l'éthique des agents impliqués dans la passation et le contrôle des marchés au profit du MATD. Cependant, la mission recommande au regard du décret N°2016-0888/P-RM du 23 Novembre 2016 portant code d'éthique et de déontologie dans les marchés publics et les délégations de service public, la signature par l'ensemble des acteurs de la passation de marchés chaque année d'une charte de transparence et d'éthique en matière de marchés publics pour les besoins de formalisation et de transparence.

Pour la Cellule de passation des marchés, nous n'avons aucune information de l'élaboration par la Cellule des rapports semestriels et du rapport annuel sur l'ensemble des marchés publics passés au titre de l'année 2021 par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD).

4. EXAMEN DETAILLE DE LA CONFORMITE DU PROCESSUS DE PASSATION DES MARCHES

4.1. PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES

Plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics

Conformément à l'article 33 du Code, les autorités contractantes doivent préparer, lors de l'établissement de leur budget, un plan de passation des marchés comprenant l'ensemble des marchés de fournitures, des marchés de services, et des marchés de travaux et de prestations intellectuelles qu'elles envisagent de passer au cours de l'année concernée. Ce plan de passation des marchés doit être soumis à la Direction Générale des Marchés Publics et des Délégations de Service Public au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée, pour approbation et publication dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception. Il doit être cohérent avec les crédits qui sont alloués à l'AC.

Le plan prévisionnel de passation des marchés du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) au titre de l'exercice 2021 mis à notre disposition, a fait l'objet de validation le 15/02/2021 par la DGMP-DSP après sa transmission le 08/02/2021. Tous les marchés échantillonnés ont été inscrits dans ce Plan de Passation des Marchés. Cependant, les insuffisances suivantes sont apparues à la suite de notre revue :

- Les montants prévisionnels inscrits dans le PPM du MATD étaient largement en dessous des marchés passés pour la plupart. Ce qui ne permet pas d'apprécier l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition. Pour rappel, au regard de l'article 34.3 du CMP, le lancement d'une procédure de passation d'un marché public est subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes ;
- Le Plan de Passation de Marchés du MATD n'a pas été soumis à la DGMP-DSP dans les délais requis.

Avis général indicatif

L'article 62 du décret visé ci-dessus fait obligation aux autorités contractantes de publier un avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles de leurs marchés à passer par appel à la concurrence pour l'année budgétaire concernée.

L'avis général indicatif du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) au titre de l'exercice 2021 a été élaboré selon le format de l'ARMDS et publié le 09 Mars 2021 dans un journal de diffusion nationale. Cependant, cette publication s'est faite au-delà de la date limite de publication fixée à l'article 5.2 du décret N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. La mission a noté également l'absence de publication de l'Avis Général de passation de Marchés (AGPM) dans le bulletin de marchés publics de l'ARMDS .

Identification de fractionnements potentiels des dépenses

Nos travaux n'ont pas relevé de fractionnements potentiels des dépenses dans la planification des marchés. En effet, nous n'avons pas identifié de cas de morcellement de dépenses.

4.2. QUALITE DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES

Pour chaque appel d'offres, un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été élaboré par les services techniques du Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) sur la base du dossier type proposé par l'ARMDS. Ensuite, le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été soumis à l'organe chargé de contrôle à priori (DGMP-DSP) pour avis juridique. Les observations de l'organe chargé du contrôle à priori concernant les insuffisances des dossiers ont toujours été prises en compte par le Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) pour une meilleure qualité des dossiers.

Par conséquent, tous les Dossiers d'Appel d'Offres (DAO) ayant reçu un avis de non objection de l'organe de contrôle à priori (DRMP-DSP) sont conformes au modèle type de la DGMP.

Toutefois, des insuffisances ont été relevées dans les DAO des marchés suivants :

- Absence de précision sur la salle de la séance d'ouverture dans le DAO pour l'ensemble des marchés ;
- Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAOR (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) relatif au marché de « *Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021* »
- Incohérence du montant de la garantie d'offre entre l'AAOR (2 000 000 F CFA) et les Données particulières dans le DAO (5 000 000 F CFA) relatif au marché de « *Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD* »
- Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) relatif au marché de « *Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021* » ;
- *Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021* : Les offres ont fait l'objet d'ouverture en séance publique mais pas dans la salle indiquée dans l'avis de report de la date limite (salle de conférence de la DFM en lieu et place de la salle de réunion du cabinet du MATD).

Par ailleurs, la mission a noté le non-respect du délai par le MATD pour la correction du DAO suite aux observations de la DGMP-DSP sur les marchés suivants :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
1	03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique le 14/06/2021 et le 25/06/2021 pour la prise en compte des observations de la DGMP du 22/06/2021. Non-respect du délai pour la prise en compte des corrections sur le DAO (3 jours ouvrables)
2	04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique les 14/06/2021 et 25/06/2021 en réponse aux observations de la DGMP datées du 22/06/2021. Non-respect du délai pour la prise en compte des corrections sur le DAO par l'AC (3 jours ouvrables)
3	05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique les 14 et 25 Juin 2021 en réponse aux observations de la DGMP le 22/06/2021. Non-respect du délai pour la prise en compte des corrections sur le DAO (3 jours ouvrables)
4	05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et	627 457 330	Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique le

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
		assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021		14/06/2021 et le 23/07/2021 en réponse aux observations de la DGMP du 22/06/2021. Long délai pour la prise en compte des observations sur le DAO corrigé (20 jours ouvrables). Non-respect du délai réglementaire par le MATD.

4.3. CONTRÔLE A PRIORI DE LA DGMP-DSP

Dans le processus de passation des marchés publics, l'organe chargé du contrôle à priori intervient à plusieurs niveaux correspondant aux phases non limitatives suivantes :

- Plan de passation des marchés (PPM), l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori est demandé ;
- Dossier d'appel d'offres (DAO), l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori est demandé ;
- Ouverture des offres, la présence en qualité d'observateur du représentant de l'organe chargé du contrôle à priori est demandé ;
- Rapport d'évaluation des offres, l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori est demandé ;
- Projet de marché, l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori est demandé ;
- Réception des fournitures et travaux, la présence en qualité de membre de la commission de réception du représentant de l'organe chargé du contrôle à priori est demandé.

Pour l'ensemble des marchés de l'échantillon, la DGMP-DSP a exercé sa revue préalable sur le recours à l'AOR ou entente directe, les projets de DAO, le rapport d'évaluation et de jugement, et le projet de contrat. Toutefois, la mission a noté le non-respect du délai réglementaire par la DGMP-DSP sur les étapes de la procédure portant sur les marchés suivants :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Etape de la procédure et insuffisance
1	04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	L'AC a reçu l' Avis juridique de l'organe de contrôle à priori sur le rapport d'évaluation et de jugement le 27/08/2021 en réponse à la demande du 06/08/2021 soit 15 jours ouvrables d'écart , Non-respect des délais réglementaires par la DGMP.
2	04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600	Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 11/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 18/11/2021 soit 5 jours ouvrables. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 12/10/2021 en réponse à la demande du 10/09/2021 soit plus de 15 jours ouvrables , Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation de son avis sur lesdits rapports.
3	04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	L'AC a reçu l' Avis juridique de l'organe de contrôle à priori sur le rapport d'évaluation et de jugement le 27/10/2021 en réponse à la demande du 11/10/2021. Soit 12 jours ouvrables d'écart. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP.
4	04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents	149 970 892	Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 11/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 22/11/2021

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Etape de la procédure et insuffisance
		de l'élection des conseillers communaux de 2021		soit plus de 5 jours ouvrables. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP.
5	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori sur le rapport d'évaluation et de jugement le 13/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 10 jours ouvrables et le 03/11/2021 en réponse à la transmission de la version corrigée le 28/10/2021 soit 05 jours ouvrables d'écart, Non-respect des délais réglementaires par la DGMP Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 26/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 03/12/2021 soit plus de 04 jours ouvrables Non-respect des délais réglementaires par la DGMP.
7	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori sur le rapport d'évaluation et de jugement le 13/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 10 jours ouvrables et le 01/11/2021 en réponse à la transmission de la version corrigée le 22/10/2021 soit plus de 5 jours ouvrables d'écart. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP.
8	05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	Le choix de l'entente directe est approuvé par la DGMP-DSP le 13/10/2021 en réponse à la demande du 10/09/2021, soit plus 20 jours ouvrables à compter la réception de la demande, Non-respect du délai réglementaire par la DGMP.
9	05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	L'organe chargé du contrôle à priori a donné son ANO sur le projet de marché le 28/10/2021 en réponse à la demande du 13/10/2021 soit 11 jours ouvrables. Non-respect du délai réglementaire.
10	05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 22/06/2021 et le 28/07/2021 suite à la transmission de la version corrigée du DAO le 23/07/2021, soit 3 jours ouvrables pour la validation des corrections. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP.
11	04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 22/06/2021 en réponse à la demande du 14/06/2021 et le 02/07/2021 suite à la transmission du DAO corrigé du 25/06/2021. Soit plus de 3 jours ouvrables pour la validation du DAO corrigé. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP. L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 11/10/2021 sur les rapports d'ouverture et d'analyse en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 25 jours ouvrables d'écart. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP.
12	03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 08/10/2021 sur les rapports d'ouverture et d'analyse en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 25 jours ouvrables d'écart. Non-respect du délai prescrit par la DGMP.

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Etape de la procédure et insuffisance
13	04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori sur les rapports d'ouverture et d'analyse le 08/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 25 jours ouvrables d'écart. Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation de son avis sur lesdits rapports.
14	05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 23/08/2021 en réponse à la demande du 06/08/2021 soit 11 jours ouvrables d'écart.
15	05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 22/10/2021 en réponse à la demande datée du 08/10/2021 soit plus 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP.

4.4. AVIS D'APPEL A CONCURRENCE

Les marchés échantillonnés par la mission n'ont pas fait l'objet d'Appel d'Offres Ouvert. S'agissant des marchés passés par Appel d'Offres Restreint, la mission a noté qu'ils ont bénéficié de l'autorisation de la DGMP pour la réduction du délai de préparation des offres à 15 jours calendaires au regard de l'article 67 du CMP. Cependant, nous avons constaté pour certains marchés, l'absence de preuve de transmission aux candidats retenus sur la liste restreinte en vue d'apprécier la conformité des délais de préparation des offres. Il s'agit :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché
1	03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000
2	03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500
3	04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400
4	04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400
5	04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500
6	04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents Du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600
7	04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192
8	04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 970 892
9	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500
10	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500
11	05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000
12	05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164

A l'examen des délais entre la date des courriers d'invitation aux candidats de l'AOR et la date limite de dépôt des offres, la mission a relevé des cas de non-respect du délai réglementaire de 15 jours calendaires minimum mentionné à l'article 67 du CMP. Nous pouvons citer les marchés suivants :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Délai
1	05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	14 jours entre le 02 et le 16/07/2021
2	05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	14 jours entre le 10 et le 24/09/2021
3	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	14 jours entre le 03 et le 17/08/2021
4	05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299425000	14 jours entre le 03 et le 17/08/2021

4.5. RECEPTION ET OUVERTURE DES OFFRES

La mission a noté que les PV d'ouverture existent et respectent les modèles type fournis par l'ARMDS. Les opérations d'ouverture ont été réalisées par les membres de la Commission disposant de leur décision de création/nomination. Les PV d'ouverture rapportent fidèlement les informations essentielles contenues dans les offres des soumissionnaires. Celles-ci sont paraphées pour la majorité des marchés par les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres. Toutefois, l'absence de fiche/registre de dépôt des offres dans les dossiers, ne permet pas d'apprécier le respect de la date limite de dépôt des offres. En outre, s'agissant du marché N°03984/DGMP-DSP-2021 de « *Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021* », la mission a relevé que la liste de présence des membres du PV d'attribution provisoire n'est pas datée, le membre Adama KONATE du DGAT bien qu'ayant signé le PV d'attribution, n'a pas signé la liste de présence.

4.6. RAPPORT D'ANALYSE ET D'EVALUATION DES OFFRES

Les opérations d'analyse et de jugement des offres ont été réalisées par les membres de la sous-commission technique et validées par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres dans les délais requis. La mission a noté que les rapports d'analyse et PV de jugement des offres existent et respectent globalement les critères d'évaluation contenus dans le DAO et les dispositions du Code des Marchés Publics. Ils ont fait l'objet de validation par la DGMP-DSP. Cependant, des cas de non-respect des délais réglementaires pour la prise en compte des observations de la DGMP-DSP sur le rapport d'évaluation et de jugement des offres et la transmission desdits rapports à la DGMP-DSP, ont été observées sur les marchés suivants :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
1	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 18/08/2021. Soit plus de 7 jours ouvrables d'écart. Suite aux observations de la DGMP le 13/10/2021, la version corrigée des rapports a été transmise le 28/10/2021 soit plus de 10 jours ouvrables pour la prise en compte des observations, Non-respect des délais réglementaires par l'AC.
2	03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 03/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 22/07/2021. 10 jours ouvrables d'écart.
3	03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
				la commission d'ouverture ont pris fin le 17/08/2021. Soit plus de 9 jours ouvrables d'écart.
4	04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 17/08/2021. Soit plus de 9 jours ouvrables d'écart.
5	04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents Du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 10/09/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 16/08/2021. Soit plus de 19 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports à la DGMP.
6	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 18/08/2021. Soit plus de 7 jours ouvrables d'écart. Suite aux observations de la DGMP le 13/10/2021, la version corrigée des rapports a été transmise le 28/10/2021 soit plus de 10 jours ouvrables pour la prise en compte des observations , Non-respect des délais réglementaires par l'AC.
7	05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 10/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 03/08/2021. Soit plus de 05 jours ouvrables d'écart long délai pour la transmission à la DGMP.
8	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 18/08/2021. Soit plus de 7 jours ouvrables d'écart. Suite aux observations de la DGMP le 13/10/2021, la version corrigée des rapports a été transmise le 22/10/2021 soit plus de 7 jours ouvrables pour la prise en compte des observations. Long délai pour la transmission.
9	05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299 425 000	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 22/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 05/10/2021. Soit plus de 10 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports.
10	05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 28/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 11/10/2021. Soit plus de 10 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports.
11	05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 08/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 27/09/2021. Soit plus de 10 jours d'écart. Long délai pour la transmission des rapports
12	05414/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents, pour l'élection des conseillers communaux et au district de Bamako, au profit du MATD	178 798 178	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 11/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 05/10/2021. Soit plus de 04 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports.
13	05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimes et ordinaires,	528 404 000	Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 10/09/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
		pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD		ont pris fin le 30/08/2021. Plus de 5 jours ouvrables d'écart, long délai pour la transmission des rapports.
14	05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 18/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 13/08/2021. Soit 03 jours ouvrables d'écart.
15	04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 17/08/2021. Soit plus de 9 jours ouvrables d'écart. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. Long délai pour la transmission des rapports.

4.7. ATTRIBUTION PROVISoire ET DEFINITIVE / INFORMATION DES SOUSMISSIONNAIRES

L'attribution provisoire et définitive des marchés a été réalisée conformément aux dispositions du code des marchés et sur la base du rapport d'évaluation. Les contrats ont été attribués aux offres et propositions conformément aux dispositions applicables aux différents types de marchés, notamment l'attribution des marchés aux soumissionnaires ayant les propositions conformes et moins-disant pour les fournitures.

Les courriers d'informations des résultats aux soumissionnaires et de restitution des garanties d'offres existent. Cependant, la preuve de leur transmission (accusé de réception ou mail de transmission) n'a pas été faite. La preuve de la publicité du PV d'attribution dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics ne nous a pas été faite au regard de l'article 78.1 du CMP.

En outre, la mission a noté le non-respect du délai réglementaire par le MATD pour l'émission des notifications de l'attribution provisoire aux soumissionnaires (retenus et non retenus) des marchés suivants :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
1	04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	Une notification provisoire a été élaborée le 30/08/2021 et transmise le 31/08/2021 soit 4 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP
2	04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	Une notification provisoire a été élaborée le 31/08/2021 soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP
3	04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	Une notification provisoire a été élaborée le 15/10/2021, soit plus de 03 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Non-respect du délai pour la notification de l'attribution provisoire
4	04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	Une notification provisoire a été élaborée le 29/10/2021 et transmise le 01/11/2021, soit 3 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Non-respect des délais réglementaires par l'AC
5	05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	Une notification provisoire a été élaborée le 26/08/2021 soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission à l'attributaire. Non-respect des délais réglementaires par l'AC.

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
6	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Une notification provisoire a été élaborée le 03/11/2021 soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission.
7	05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	Une notification provisoire a été élaborée le 27/10/2021 soit 3 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP.
8	05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	Une notification provisoire a été effectuée le 02/11/2021, soit 3 jours ouvrables après l'avis de la DGMP, Non-respect du délai réglementaire par l'AC
9	05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	Une notification provisoire a été élaborée le 31/08/2021, soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission. Non-respect du délai réglementaire par l'AC.
10	04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	Une notification provisoire a été élaborée le 15/10/2021, soit plus de 03 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission.

4.8. SIGNATURE, APPROBATION ET NOTIFICATION DES MARCHES

Les projets de contrats ont fait l'objet de validation par la DGMP-DSP avant leur signature et approbation par les autorités compétentes au regard du Code des Marchés Publics. Toutefois, certains contrats approuvés ne portent pas la mention de date. Les marchés ont fait l'objet d'immatriculation et d'enregistrement conformément aux procédures nationales. Ceux-ci sont conformes aux modèles type fournis par l'ARMDS.

La mission a constaté cependant que certains marchés n'ont pas été signés ou approuvés dans le délai de validité des offres en violation de l'article 82.1 du CMP. L'on peut citer à titre d'exemple :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
1	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Le marché a été approuvé le 26/11/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 16/11/2021)
2	05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	Le marché a été approuvé le 02/12/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 29/10/2021), soit plus de 30 jours de retard
3	05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimés et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	Le marché a été approuvé le 15/12/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 20/11/2021), soit plus de 20 jours de retard
4	05304/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021	1 681 500 000	Le marché a été approuvé le 02/12/2021 hors de la période de validité des offres (jusqu'au 30/10/2021)
5	05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	Le marché a été approuvé le 21/01/2022 hors de la période de validité des offres (jusqu'au 12/11/2021).

La revue des documents de marchés audités a révélé l'absence de preuve de publication d'un avis d'attribution définitive, dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché en violation de l'article 84 du CMP.

L'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG précise les mentions ou informations que doit comporter une notification définitive. Il ressort de nos travaux que la mention relative à l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification, n'est pas inscrite dans les notifications définitives de l'ensemble des marchés qui le requiert. Par ailleurs, la mission a noté que la plupart des marchés ont fait l'objet de notification définitive hors de la période de validité des offres en violation de l'article 78.2 du CMP.

4.9. DELAIS DE PASSATION DES MARCHES

L'examen des délais de l'ensemble du processus de passation a montré pour certains marchés le non-respect des délais réglementaires par le MATD et la DGMP-DSP. Nous pouvons citer :

- L'avis sur la version corrigée du DAO (plus de 2 jours ouvrables) ;
- L'approbation du rapport de dépouillement (plus de 10 jours ouvrables) ;
- La numérotation du marché (plus de 1 jour ouvrable) ;
- L'approbation du recours à l'entente directe (plus de 20 jours ouvrables) ;
- L'avis sur la version corrigée du rapport de dépouillement (plus de 2 jours ouvrables) ;
- L'avis sur le projet de marché (plus de 5 jours ouvrables) ;
- La correction du DAO suite aux observations de la DGMP-DSP (plus de 2 jours ouvrables) ;
- La notification de l'attribution provisoire aux soumissionnaires (plus de 1 jour ouvrable) ;
- La notification de l'attribution définitive au titulaire (plus de 1 jour ouvrables) ;
- La prise en compte des observations de la DGMP-DSP sur le rapport de dépouillement (plus de 2 jours) ;
- La transmission de rapport de dépouillement à la DGMP-DSP (plus de 5 jours ouvrables).

La mission a constaté pour certains marchés passés selon l'Appel d'Offres restreint, l'absence de preuve de transmission du courrier d'invitation aux candidats retenus sur la liste restreinte. Sur la base des informations disponibles, le délai moyen de passation entre la transmission de l'AAOR et l'ordre de service ou la notification définitive des marchés passés pour les appels d'offres restreints s'élève à **132 jours calendaires**.

4.10. MARCHÉS PASSÉS PAR PROCÉDURES DÉROGATOIRES

4.10.1. MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE

Trois (03) marchés ont été passés par entente directe au cours de la période sous revue pour un montant de FCFA 1 284 220 668. L'avis de non objection de la DGMP-DSP a été obtenu pour le recours à l'entente directe de l'ensemble des marchés. De longs délais ont été observés pour l'obtention de l'avis de la DGMP-DSP sur les marchés suivants :

- *Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT (05110/DGMP-DSP-2021) : Le recours à l'entente directe est approuvé par la DGMP-DSP le 29/03/2021 en réponse à la demande d'autorisation du 12/03/2021 soit plus de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande ;*
- *Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales (N°05299/DGMP-DSP-2021) : Le recours à l'entente directe est approuvé par la DGMP-DSP le 13/10/2021 en réponse à la demande d'autorisation du 10/09/2021, soit plus de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande.*

Aucun des contrats ou documents communiqués ne contenaient de clause relative au contrôle des prix spécifiques en vertu de l'article 58.2 du CMP.

La mission a noté que deux (02) marchés ont été passés selon des motifs d'autorisation conformes aux exigences de l'article 58.2 du CMP. Le motif du troisième marché N°02175/DGMP-DSP-2021 relatif à la « *Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil* » s'est justifié par une urgence de la réalisation de l'activité. Cependant, suite à l'autorisation de la DGMP-DSP le 19/04/2021 pour le recours, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce long délai remet donc en cause l'urgence de cette procédure de dérogation et démontre qu'il était possible de passer le marché selon la procédure normale ou du moins selon l'urgence simple avec une réduction du délai de remise des offres à 15 jours.

Ci-dessous la liste des marchés passés par entente directe et leur justification :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Titulaire	Justification
1	02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	SITAN IMPRIM	Destruction de tout le stock d'imprimés et documents qui serait susceptible de heurter la sensibilité des populations et la rupture de stock. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix de cette société vu la diversité des sociétés dans le domaine. Suite à l'autorisation de la DGMP le 19/04/2021 pour l'entente directe, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce long délai enlève le motif d'urgence à cette procédure dérogatoire avec possibilité d'assurer une mise en concurrence dans les délais requis.
2	05110/DGMP-DSP-2021	Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT	49 700 000	RECODE MALI	Le recours à l'entente directe a été validé par le bailleur le 05/01/2021. Exclusivité des droits du logiciel RECODE détenus par l'entreprise RECODE MALI
3	05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	K2 COMMERCE	Volume du délai imparti pour l'organisation du référendum le 22/10/2022 et la procédure de conclusion et d'approbation du marché. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix de cette société vu la diversité des sociétés dans le domaine

4.10.2. PROCÉDURES DE CONSULTATION DES MARCHES EN DESSOUS DES SEUILS (DRPO, DRPR, DC)

Les marchés échantillonnés par la mission n'ont pas fait l'objet de demande de cotations et de demande de renseignements de prix.

4.10.3. APPEL D'OFFRES RESTREINT

Vingt-deux (22) marchés ont été passés par Appel d'Offres Restreint au cours de la période sous revue pour un montant de F CFA 7 905 719 662. Sur les vingt-deux (22) marchés disponibles au MATD, l'avis de non objection de la DGMP-DSP a été obtenu pour le recours à l'appel d'offres restreint avec des délais de réception des offres réduits à 15 jours.

L'article 54 du CMP précise « *Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.* ». A l'analyse des marchés passés par appel d'offres restreint, la mission a noté que bien que le recours à l'appel d'offre restreint soit dûment motivé, aucune justification n'est fournie pour le choix et les qualifications spécifiques des candidats vu la diversité des sociétés dans les domaines sollicités (Imprimerie, fourniture de bureau, pneus, services de transport, consommables informatiques etc) sur le marché national.

4.10.4. AVENANT

Aucun marché audité au titre l'exercice budgétaire 2021 n'a fait l'objet d'un avenant au moment de la mission.

5. EXAMEN DETAILLE DE LA CONFORMITE DES PROCEDURES D'EXECUTION ET DE GESTION DES MARCHES

5.1. VERIFICATION DU RESPECT DES PROCEDURES LEGALES

5.1.1. DOCUMENTS ET ACTES PREALABLES AU DEMARRAGE DES MARCHES (GARANTIES, ASSURANCES...)

Les garanties à savoir la garantie de bonne exécution (Art.94 du CMP), la retenue de garantie (Art. 95 du CMP) dont les modalités d'application sont précisées par l'arrêté N°2015-3721/MATD-SG du 22 Octobre 2015 sont une exigence dans le processus de passation de marchés.

Sur les marchés de l'échantillon audité qui sont concernés par la production de garanties, l'auditeur a constaté des anomalies sur des garanties de bonne exécution fournies pour les marchés suivants :

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
1	02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	Une garantie de bonne exécution a été fournie pour un montant de 5 702 000 F CFA soit 3% du montant du marché. Ce montant n'est pas conforme au montant exigé dans le contrat (5% soit 9 501 808 F CFA). En outre, la garantie transmise est valable du 04/08/2021 au 13/10/2021 alors que l'OSD a donné le 11/10/2021 pour 10 jours d'exécution. La garantie ne sera donc plus valable sur la période d'exécution du contrat
2	03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution dont le montant est conforme a été fournie le 22/12/2021. Le marché a été notifié le 02/11/2021, la facture est datée du 13/12/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
3	04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution dont le montant est conforme a été fournie le 17/12/2021. Le marché a été notifié le 03/11/2021, la facture est datée du 09/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »
4	04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution dont le montant est conforme a été fournie le 16/12/2021. Le marché a été notifié le 03/11/2021, la facture est datée du 09/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »
5	04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 15/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 11/11/2021, la facture est datée du 26/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »
6	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 21/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 06/12/2021, la facture est datée du 10/12/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »
7	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 16/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 07/12/2021, la facture est datée du 10/12/2021, le mandatement a démarré le 15/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »

N°	N° marché	Objet	Montant du marché	Insuffisance
8	05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	Une garantie de bonne exécution a été fournie pour un montant de 14 739 675 F CFA soit 5% du montant du marché. Ce montant est conforme au montant exigé dans le contrat. La garantie de bonne exécution est datée du 21/12/2021. Le marché a été notifié le 10/12/2021, la facture est datée du 13/12/2021, le mandatement a démarré le 15/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »
9	04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 10/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 17/11/2021, la facture est datée du 02/12/2021, le mandatement a démarré le 10/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »
10	03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500	Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 15/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 11/11/2021, la facture est datée du 26/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> »

5.1.2. DELAIS D'EXECUTION

Nos travaux de revue documentaire nous ont permis d'attester de la conformité de l'exécution physique de la plupart des marchés au regard du cahier de charges et/ou spécifications techniques mentionnées dans les contrats et dans les délais requis. Toutefois, la mission a noté l'incomplétude de certains dossiers de marchés relatifs à l'exécution physique et financière (PV de réception, bon de livraison, facture, preuve de paiement). Cette situation ne permet pas d'assurer une bonne gestion des contrats.

5.1.3. RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE

Les opérations de réception provisoire ou définitive ont été réalisées par les membres de la commission de réception disposant de leur décision de création/nomination conformément à l'article 3 de l'arrêté N°2015 -3721 /MATD-SG du 22 octobre 2015. La mission a noté que pour la majorité des marchés, les PV de réception existent et rapportent

fidèlement le déroulement des réceptions. Cependant, des insuffisances ont été observées sur les marchés suivants :

- *Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021 (N°03985/DGMP-DSP-2021)* : Livraison effectuée le 26/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier et le 26/11/2021 selon le PV de réception ;
- *Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021 (N°04299/DGMP-DSP-2021)* : Livraison effectuée le 26/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier et le 26/11/2021 selon le PV de réception.

5.2. DÉLAI MOYEN DE MANDATEMENT

Nos travaux de revue documentaire, sur la base de la documentation disponible, nous ont permis de s'assurer du mandatement dans les délais requis des factures afférentes aux marchés sous revue.

La carence documentaire observée au niveau de certains marchés relative à l'indisponibilité des informations financières, ne nous a pas permis de calculer les délais moyens de paiement.

6. QUALITÉ, TRANSPARENCE ET EFFICACITÉ DES OPERATIONS DE PASSATION DES MARCHÉS

Conformément aux termes de référence, l'équipe d'audit a procédé à une analyse de la performance du système de la commande publique sur la base des principes d'économie et d'efficacité, de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Concrètement, ils se traduisent, entre autres, par une définition préalable des besoins de l'autorité contractante, une planification rigoureuse des opérations, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence, s'il y a lieu, et le choix de l'offre évaluée la moins disante ou de la proposition évaluée la plus avantageuse.

Cependant, pour assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics, outre le respect des principes édictés, le respect des délais par les différents acteurs du processus de passation des marchés est nécessaire.

A l'issue de la mission d'audit, les marchés conformes, non conformes et non audités et à risque sont présentés dans le tableau figurant au point 7 du présent rapport.

7. OPINION D'AUDIT DE CONFORMITÉ ET DE PERFORMANCE

À l'issue de la mission d'audit, nous avons partagé avec le MATD lors de la réunion de restitution préliminaire, les constats et opinions suivants :

N°	NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
1	02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	Entente Directe		X		- Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition mais avec la méthode de sélection « AOO » pour un montant de 168 000 000 F CFA - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée ; - Absence de clause dans le contrat relatif à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations - Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire - Une garantie de bonne exécution a été fournie pour un montant de 5 702 000 F CFA soit 3% du montant du marché. Ce montant n'est pas conforme au montant exigé dans le contrat (5% soit 9 501 808 F CFA). En outre, la garantie transmise est valable du 04/08/2021 au 13/10/2021 alors que l'OSD a donné le 11/10/2021 pour 10 jours d'exécution. La garantie ne sera donc plus valable sur la période d'exécution du contrat - Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification d'attribution définitive - Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive - Appréciation du motif relatif à l'entente directe : Suite à l'autorisation de la DGMP le 19/04/2021 pour l'entente directe, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce long délai enlève le motif d'urgence à cette procédure dérogatoire avec possibilité d'assurer une mise en concurrence dans les délais requis
2	03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 10 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								- Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - La salle n'est pas indiquée dans le DAO. Incohérence sur le délai d'exécution l'AAOR (30 jours) et le DAO page 48 (60 jours) - Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a été soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique le 14/06/2021 et le 25/06 2021 pour la prise en compte des observations de la DGMP du 22/06/2021. Non-respect du délai pour la prise en compte des corrections sur le DAO (3 jours ouvrables) - Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori les 22 Juin et 02 Juillet 2021 en réponse à une demande corrigée en date du 25/06/2021. Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation du dernier avis sur le DAO corrigé (5 jours ouvrables) - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés. - Date limite initiale de dépôt le 16 Juillet 2021. Report effectué le 16 Juillet 2021 avec une preuve d'informations aux soumissionnaires pour le 22 Juillet 2021 sans cachet ni date - Absence de registre de retrait/vente des DAO - Un avis de réunion signé du DFM le 19/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD - Absence de registre de dépôt des offres - Les offres ont fait l'objet d'ouverture en séance publique mais pas dans la salle indiquée dans l'avis de report de la date limite (salle de conférence de la DFM en lieu et place de la salle de réunion du cabinet du MATD)

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• La liste de présence des membres du PV d'attribution provisoire n'est pas datée, le membre Adama KONATE du DGAT bien qu'ayant signé le PV d'attribution, n'a pas signé la liste de présence • Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 03/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 22/07/2021. 10 jours ouvrables d'écart • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • La notification d'attribution définitive a été transmise le 02/11/2021 au titulaire. Cependant, l'on note l'absence du cachet de l'entreprise sur la décharge. L'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 21/10/2021) • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de date pour l'approbation sur le marché • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution dont le montant est conforme a été fournie le 22/12/2021. Le marché a été notifié le 02/11/2021, la facture est datée du 13/12/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> » • La DGMP a transmis le marché numéroté le 06/12/2021. La notification définitive du marché qui vaut OSD a été transmise faite le 02/11/2021. La notification a été faite avant la numérotation du contrat. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
3	03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500	AOR		X		- Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Le DAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence dans le DAO sur le délai d'exécution entre l'AAO (10 jours) et la page 48 du DAO (Entre 10 et 15 jours) - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés. - Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 02/07/2021 avec pour date limite le 16/07/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. - Absence de registre de retrait/vente des DAO - La date limite de dépôt a fait l'objet d'un report à une date ultérieure. Un courrier de report adressé aux candidats existe sans que la preuve de transmission ne soit fournie et sans que la nouvelle date ne soit mentionnée. - Un avis de réunion signé du DFM le 06/08/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD - Absence de registre de dépôt - Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 17/08/2021. Soit plus de 9 jours ouvrables d'écart

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 08/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 25 jours ouvrables d'écart. Non-respect du délai prescrit par la DGMP • Absence de preuve de publication de l'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 15/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 11/11/2021, la facture est datée du 26/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> » • La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 11/11/2021. Absence de preuve de transmission, Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Incohérence sur la date de livraison 26/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier et le 26/11/2021 selon PV de réception
4	04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	AOR		X		• Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offres restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Possibilité de faire un AOO ou une DRPR

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Absence du DAO, la salle n'est pas indiquée dans l'AAOR. Incohérence sur le délai d'exécution l'AAOR (30 jours) et le rapport d'évaluation (60 jours) • Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique les 14/06/2021 et 25/06/2021 en réponse aux observations de la DGMP datées du 22/06/2021. Non-respect du délai pour la prise en compte des corrections sur le DAO par l'AC (3 jours ouvrables) • Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori les 22 Juin en réponse à la demande du 14/06/2021 et 02 Juillet 2021 en réponse à la prise en compte des observations du 25/06/2021. Non-respect du délai pour la formulation du dernier avis sur le DAO corrigé (5 jours ouvrables). • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Un avis de réunion signé du DFM le 22/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Une notification provisoire a été élaborée le 30/08/2021 et transmise le 31/08/2021 soit 4 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP • Une notification de résultats a été élaborée le 30/08/2021 et transmise le 31/08/2021 aux 2 soumissionnaires non retenus, soit 4 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP • La notification d'attribution définitive a été élaborée le 03/11/2021 pour le titulaire. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. L'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 26/10/2021)

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								- Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes - Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution dont le montant est conforme a été fournie le 17/12/2021. Le marché a été notifié le 03/11/2021, la facture est datée du 09/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> » - La notification définitive du marché qui vaut OSD a été transmise faite le 03/11/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification - Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
5	04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. Possibilité de faire un AOO ou une DRPR - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - La salle n'est pas indiquée dans l'AAOR. Incohérence sur le délai d'exécution l'AAOR (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM le 26/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 27/08/2021 en réponse à la demande du 06/08/2021 soit 15 jours ouvrables d'écart. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Une notification provisoire a été élaborée le 31/08/2021 soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission • Une notification de résultats a été élaborée le 30/08/2021 et transmise le 31/08/2021 aux 2 soumissionnaires non retenus, soit 4 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • La notification d'attribution définitive a été élaborée le 03/11/2021 pour le titulaire. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. L'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 29/10/2021) • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution dont le montant est conforme a été fournie le 16/12/2021. Le marché a été notifié le 03/11/2021, la facture est datée du 09/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. »

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								- La notification définitive du marché qui vaut OSD a été transmise faite le 03/11/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification - Impossibilité d'apprécier les délais pour la numérotation du marché en l'absence des preuves de transmission et de réception du marché à la DGMP - Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
6	04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	AOR		X		- Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Le DAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence dans le DAO sur le délai d'exécution entre l'AAO (10 jours) et la page 48 du DAO (Entre 10 et 15 jours) - Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 22/07/2021 en réponse à la demande du 14/07/2021 et le 02/07/2021 suite à la transmission du DAO corrigé du 25/06/2021. Soit plus de 3 jours ouvrables pour la validation du DAO corrigé. Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation du dernier avis sur la version corrigée du DAO - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 02/07/2021 avec pour date limite le 16/07/2021. Au regard de ces dates, le

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. • Absence de registre de retrait/vente des DAO • La date limite de dépôt a fait l'objet d'un report à une date ultérieure. Un courrier de report adressé aux candidats existe sans que la preuve de transmission ne soit fournie et sans que la nouvelle date ne soit mentionnée • La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est créée par décision de l'AC en date du 07/07/2021. Cependant, la décision intervient avant la validation du DAO par la DGMP (le 14/07/2021) • Un avis de réunion signé du DFM le 06/08/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 17/08/2021. Soit plus de 9 jours ouvrables d'écart. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori sur les rapports d'ouverture et d'analyse le 08/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 25 jours ouvrables d'écart. Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation de son avis sur lesdits rapports • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Une notification provisoire a été élaborée le 15/10/2021, soit plus de 03 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Non-respect du délai pour la notification de l'attribution provisoire. Absence de preuve de transmission • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 15/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 11/11/2021, la facture est datée du 26/11/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> » • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive • La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 11/11/2021. Absence de preuve de transmission, Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Incohérence sur la date de livraison 26/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier et le 26/11/2021 selon PV de réception
7	04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents Du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600	AOR		X		• Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Absence du DAO • Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 22/06/2021 en réponse à la demande du 14/06/2021 et le 02/07/2021 en réponse à la transmission de la version corrigée le 25/06/2021, soit 5 jours

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								ouvrables pour la validation de ladite version. Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation du dernier avis sur la version corrigée du DAO • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO • La date limite de dépôt a fait l'objet de 2 reports jusqu'au 11/08/2021. Des courriers de reports adressés aux candidats existent sans que la preuve de transmission ne soit fournie. En outre, les courriers de report sont datés le jour de la date limite initiale • Absence de preuve d'invitation ou de convocation de la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt • Les 2 avis de report de la date limite ont précisé que l'ouverture se feraient à la salle de réunion du cabinet. Alors que selon le rapport d'ouverture, l'ouverture a eu lieu à la salle de conférence de la DFM • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 10/09/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 16/08/2021. Soit plus de 19 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports à la DGMP • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 12/10/2021 en réponse à la demande du 10/09/2021 soit plus de 15 jours ouvrables, Non-respect par la DGMP du délai pour la formulation de son avis sur lesdits rapports • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								- La notification de l'attribution définitive a été élaborée et transmise le 18/11/2021. La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 10/11/2021) - Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 11/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 18/11/2021 soit 5 jours ouvrables. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP - Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive - La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 18/11/2021. Absence de preuve de transmission, Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification
8	04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	AOR		X		- Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - L'urgence de l'organisation des élections en 2021 a été évoquée pour justifier le recours à l'entente directe. Toutefois, le motif évoqué par la DGMP dans son approbation est différent de celui évoqué dans la demande par l'AC. Aussi, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats - Absence de registre de retrait/vente des DAO

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Un avis de réunion signé du DFM le 21/09/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 27/10/2021 en réponse à la demande du 11/10/2021. Soit 12 jours ouvrables d'écart. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Une notification provisoire a été élaborée le 29/10/2021 et transmise le 01/11/2021, soit 3 jours ouvrable après la réception de l'avis de la DGMP. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Une notification de résultats a été élaborée le 29/10/2021 aux 2 soumissionnaires non retenues, soit 2 jours ouvrable après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • La notification définitive du marché a été faite le 23/11/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence d'OSD • Absence d'informations sur l'exécution physique du marché • Absence d'informations sur l'exécution financière du marché • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
9	04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 970 892	AOR	X			• Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Absence du DAO. L'AAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture • Une version corrigée du DAO a été soumise à la DGMP le 25/06/2021. Cependant, l'on note l'absence du courrier de transmission de la 1^{ère} version du DAO et l'absence de la preuve de transmission de la version corrigée • Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 02/07/2021 en réponse à la transmission de la version corrigée le 25/06/2021 soit plus de 4 jours ouvrables. Cependant, l'on note l'absence du courrier portant les observations sur la 1^{ère} version du DAO et la preuve de transmission de la validation de la version corrigée • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO • La date limite de dépôt a fait l'objet d'un report jusqu'au 22/07/2021. Un courrier de report adressés aux candidats existe sans que la preuve de transmission ne soit fournie. En outre, les courriers de report sont datés le jour de la date limite initiale • Un avis de réunion signé du DFM le 19/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt • L'avis de report de la date limite a précisé que l'ouverture se ferait à la salle de réunion du cabinet. Alors que selon le rapport d'ouverture, l'ouverture a eu lieu à la salle de conférence de la DFM. • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 12/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 22/07/2021. Soit plus

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								de 14 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports • Absence de courrier d'approbation des rapports d'ouverture et d'analyse par la DGMP • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus • Absence de date d'approbation dans le marché par le MATD • Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 11/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 22/11/2021 soit plus de 5 jours ouvrables. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 22/11/2021. La notification définitive du marché a été faite le 30/11/2021 soit plus de 5 jours ouvrables après la numérotation. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification d'attribution définitive • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive • Absence d'OSD • Absence d'informations sur l'exécution physique et financière du marché
10	05108/DGMP-DSP-2021	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	112 119 293	AOR		X		• Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO
11	05110/DGMP-DSP-2021	Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT	49 700 000	ED	X			• Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le choix de l'entente directe est approuvé par la DGMP-DSP le 29/03/2021 en réponse à la demande du 12/03/2021 soit plus de 10 jours ouvrables et le 13/05/2021 en réponse à la demande du 26/04/2021, soit plus 10 jours ouvrables à compter la réception de la demande Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • Absence de preuve de transmission du courrier d'invitation à une séance de négociation • Absence de clause dans le contrat relatif à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations • Absence de l'ANO du bailleur sur le projet de contrat et le PV de négociation • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Le marché est signé le 18/05/2021 par le titulaire et le 24/05/2021 par l'AC. Le marché est visé par le CF le 04/11/2021 soit plus de 110 jours ouvrables après la signature de l'AC. Long délai entre la signature de l'AC et le visa du CF • Le marché a été numéroté. Absence de la preuve de transmission du marché numéroté à la DGMP et à l'AC pour apprécier les délais • L'attribution définitive du marché a été notifiée le 07/12/2021 sans accusé de réception
12	05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR		X		• Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Le DAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 30 et 45 jours) • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Selon le DAO et le rapport d'analyse, l'AAO aurait été transmis le 03/08/2021 avec pour date limite le 17/08/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car, selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM daté du 10/08/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 18/08/2021. Soit plus de 7 jours ouvrables d'écart. Suite aux observations de la DGMP le 13/10/2021, la version corrigée des rapports a été transmise le 28/10/2021 soit plus de 10 jours ouvrables pour la prise en compte des observations, Non-respect des délais réglementaires par l'AC • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 13/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus

N°	NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								de 10 jours ouvrables et le 03/11/2021 en réponse à la transmission de la version corrigée le 28/10/2021 soit 05 jours ouvrables d'écart, Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus • La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 16/11/2021) • Le marché a été approuvé le 26/11/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 16/11/2021). • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 21/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 06/12/2021, la facture est datée du 10/12/2021, le mandatement a démarré le 14/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « <i>La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché.</i> » • Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 26/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 03/12/2021 soit plus de 04 jours ouvrables Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite et transmise le 06/12/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
13	05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés. - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Cependant, sur la base du rapport d'ouverture des offres (Du 02 au 16/07/2021), le délai de réception est de 14 jours et donc ne respecte la période prévue. En effet, selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. - Absence de registre de retrait/vente des DAO - Un avis de réunion signé du DFM le 26/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD - Absence de registre de dépôt des offres - Une incohérence apparait dans le rapport d'ouverture sur la date de dépôt des offres. En effet, le corps du rapport (tableau 3) indique que les offres ont été reçues avant la date limite (30/07/2021) alors que l'annexe 2 dudit rapport précise que les offres ont été reçues le 02/08/2021. Cependant l'on note l'absence du registre de dépôt pour vérifier. Erreur sur la date d'expiration de l'offre dans l'annexe 2 dudit rapport (27/12/2021 au lieu du 29/10/2021)

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 10/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 03/08/2021. Soit plus de 05 jours ouvrables d'écart long délai pour la transmission à la DGMP • L'avis favorable a été reçu sur le rapport d'analyse et d'évaluation des offres le 24/08/2021 soit plus 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande (10/08/2021) • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Une notification provisoire a été élaborée le 26/08/2021 soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission à l'attributaire. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • Une notification de résultats a été élaborée le 26/08/2021 au profit des 2 soumissionnaires non retenues, soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • La notification de l'attribution définitive a été élaborée le 07/12/2021 suite à l'approbation de l'attribution définitive du MEF en date du 01/11/2021, soit plus de 25 jours ouvrables. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. • La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 29/10/2021) • Absence de date de signature pour le titulaire dans le marché • Le marché a été approuvé le 02/12/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 29/10/2021), soit plus de 30 jours de retard • La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 07/12/2021. Absence de preuve de transmission Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								Incohérence sur la date de réception 10/12/2021 (selon le PV de constat de l'huissier et la liste de présence des membres de la commission de réception) 13/12/2021 selon le PV de réception
14	05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Le DAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 30 et 45 jours) - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Selon le DAO, l'AAO aurait été transmis le 03/08/2021 avec pour date limite le 17/08/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas - Absence de registre de retrait/vente des DAO - Un avis de réunion signé du DFM daté du 04/08/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD - Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 18/08/2021. Soit plus de 7 jours ouvrables d'écart. Suite aux observations de la

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								DGMP le 13/10/2021, la version corrigée des rapports a été transmise le 22/10/2021 soit plus de 7 jours ouvrables pour la prise en compte des observations. Long délai pour la transmission • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 13/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 10 jours ouvrables et le 01/11/2021 en réponse à la transmission de la version corrigée le 22/10/2021 soit plus de 5 jours ouvrables d'écart. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Une notification provisoire a été élaborée le 03/11/2021 soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission. Non-respect du délai réglementaire par l'AC • Une notification de résultats a été élaborée le 03/11/2021 aux 2 soumissionnaires non retenues, soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission. Non-respect du délai réglementaire par l'AC • La notification de l'attribution définitive a été élaborée le 07/12/2021. La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 16/11/2021) • Le marché a été approuvé le 26/11/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 16/11/2021). • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 16/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été notifié le 07/12/2021, la facture est datée du 10/12/2021, le mandatement a démarré le 15/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. »

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 07/12/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Incohérence sur la date de réception : 13/12/2021 selon le PV de réception et 10/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive.
15	05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000	AOR		X		• Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Le DAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (10 jours) et la page 48 du DAO (entre 10 et 15 jours) • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM le 28/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Le rapport d'ouverture a été signé par 6 des 7 membres et observateur présents • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 23/08/2021 en réponse à la demande du 06/08/2021 soit 11 jours ouvrables d'écart

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • La notification de l'attribution définitive a été élaborée le 08/12/2021 suite à l'approbation de l'attribution définitive du MEF en date du 03/12/2021. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 03/11/2021) • La notification définitive du marché a été faite le 08/12/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence d'OSD • Absence d'informations sur l'exécution physique et financière • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
16	05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299 425 000	AOR		X		• Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM le 29/09/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 22/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 05/10/2021. Soit plus de 10 jours ouvrables d'écart. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. Long délai pour la transmission des rapports • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • La notification définitive du marché a été faite le 07/12/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
17	05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	ED	X			• Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition mais avec la méthode de sélection « CR » pour un montant de 300 000 000 F CFA • Le choix de l'entente directe est approuvé par la DGMP-DSP le 13/10/2021 en réponse à la demande du 10/09/2021, soit plus 20 jours ouvrables à compter la réception de la demande, Non-respect du délai réglementaire par la DGMP • Absence de clause dans le contrat relatif à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Une garantie de bonne exécution a été fournie pour un montant de 14 739 675 F CFA soit 5% du montant du marché. Ce montant est conforme au montant exigé dans le contrat. La garantie de bonne exécution est datée du 21/12/2021. Le marché a été notifié le 10/12/2021, la facture est datée du

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								13/12/2021, le mandatement a démarré le 15/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. » • L'attribution définitive du marché a été notifiée le 10/12/2021 sans accusé de réception. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive • Incohérence sur la date de réception : 13/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier et la liste de présence des membres de la commission de réception et le 14/12/2021 (selon le PV de réception)
18	05304/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021	1 681 500 000	AOR		X		• Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Le DAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et la page 48 du DAO (entre 60 et 75 jours) • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 16/07/2021 avec pour date limite le 30/07/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP,

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM le 26/07/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Le rapport d'ouverture a été signé par 5 des 6 membres et observateur présents • Selon l'annexe 2 du rapport d'ouverture, la caution de AFRICA s'élève à 6 000 000 au lieu de 22 000 000 F CFA • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • La notification de l'attribution définitive a été élaborée le 08/12/2021 suite à l'approbation de l'attribution définitive du MEF en date du 08/11/2021. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 30/10/2021) • Le marché a été approuvé le 02/12/2021 hors de la période de validité des offres (jusqu'au 30/10/2021) • La notification définitive du marché a été faite le 08/12/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de l'OSD • Absence d'informations sur l'exécution physique et financière • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
19	05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164	AOR		X		• Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • Absence du DAO • L'AAO ne précise par la salle pour la séance d'ouverture. Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (10 jours) et le rapport d'analyse (15 jours) • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés. • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM le 21/09/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 28/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 11/10/2021. Soit plus de 10 jours ouvrables d'écart. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. Long délai pour la transmission des rapports • Absence de courrier d'approbation par la DGMP sur les rapports d'ouverture et d'analyse • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								- La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 09/12/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification - Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
20	05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Incohérence du montant de la garantie d'offre entre l'AAOR (2 000 000 F CFA) et les Données particulières dans le DAO (5 000 000 F CFA) - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Cependant, sur la base du rapport d'ouverture des offres (10/09/2021), le délai de réception est de 14 jours et donc ne respecte la période prévue. En effet, selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. - Absence de registre de retrait/vente des DAO - Un avis de réunion signé du DFM LE 21/09/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD - Absence de registre de dépôt des offres

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 08/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 27/09/2021. Soit plus de 10 jours d'écart. Long délai pour la transmission des rapports • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 22/10/2021 en réponse à la demande datée du 08/10/2021 soit plus 10 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP • Une notification provisoire a été élaborée le 27/10/2021 soit 3 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission à l'attributaire. • Une notification de résultats a été élaborée le 27/10/2021 au profit des 2 soumissionnaires non retenues, soit 3 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Les notifications ont été retirées les 28/10 et 09/11/2021 par les soumissionnaires non retenues • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification définitive à l'attributaire • La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 14/12/2021. Absence de preuve de transmission. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
21	05414/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux et au district de Bamako, au profit du MATD	178 798 178	AOR		X		• Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. • Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée • Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats • La salle n'est pas indiquée dans le DAO. Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (10 jours) et la page 48 du DAO (15 jours) • Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés. • Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats • Absence de registre de retrait/vente des DAO • Un avis de réunion signé du DFM le 21/09/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 11/10/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 05/10/2021. Soit plus de 04 jours ouvrables d'écart. Long délai pour la transmission des rapports • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 26/10/2021 en réponse à la demande du 11/10/2021 soit 11 jours ouvrables à compter de la réception de la demande • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 14/12/2021. Absence de preuve de transmission Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
22	05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM tiré du SIGMAP avec un montant prévisionnel de 20 millions. <i>Erreur sur le libellé fourni dans la liste des marchés de l'ARMDS « Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD » Alors que le marché est intitulé « Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires pour le referendum de 2021 au profit du MATD »</i> - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Absence du DAO - Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle a priori pour avis juridique les 14 et 25 Juin 2021 en réponse aux observations de la DGMP le 22/06/2021. Non-respect du délai pour la prise en compte des corrections sur le DAO (3 jours ouvrables) - Oui les 22 Juin 2021 en réponse à la demande du 14/06/2021 et 02 Juillet 2021 en réponse à la correction du 25/06/2021. Non-respect du délai pour la formulation du dernier avis sur le DAO corrigé (5 jours ouvrables) - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Report effectué le 16 Juillet 2021 sans preuve de transmission aux soumissionnaires pour le 19 Août 2021 (plus de 1 mois) - Absence de registre de retrait/vente des DAO - Un avis de réunion signé du DFM existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD - Absence de registre de dépôt des offres

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Les offres ont fait l'objet d'ouverture en séance publique mais pas dans la salle indiquée dans l'avis de report de la date limite (salle de conférence de la DFM en lieu et place de la salle de réunion du cabinet du MATD) • Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 10/09/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 30/08/2021. Plus de 5 jours ouvrables d'écart, long délai pour la transmission des rapports • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 15/10/2021 en réponse à la demande du 10/09/2021 soit plus de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Absence de preuve de transmission de la notification provisoire à l'attributaire • Absence de preuve de transmission de la notification de résultats aux soumissionnaires non retenus • L'attribution définitive a été élaborée le 16/12/2021 suite à l'approbation de l'attribution définitive du MEF en date du 07/12/2021, soit plus de 5 jours ouvrables. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. L'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 20/11/2021) • Le marché a été transmis pour approbation et numérotation le 12/11/2021 à la DGMP (absence de preuve de transmission). Le marché a été approuvé le 15/12/2021 soit plus de 20 jours ouvrables long délai pour l'approbation • Le marché a été approuvé le 15/12/2021. L'approbation a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 20/11/2021), soit plus de 20 jours de retard • Il existe une incohérence de date sur la garantie de bonne exécution (daté du 15/12/2021 et du 15/02/2021) • Le marché a été approuvé le 15/12/2021. La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 16/12/2021. Absence de preuve de transmission. Absence de référence

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
23	05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	Entente Directe	X			- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 10 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'entente directe est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix de cette société vu la diversité des sociétés dans le domaine - Absence du courrier de transmission du cahier de charges et d'invitation à une séance de négociation - Absence de clause dans le contrat relatif à un contrôle des prix spécifiques durant l'exécution des prestations - Le contrat et le PV de négociation ont été transmis à la DGMP le 13/10/2021, soit plus de 5 jours ouvrables après la négociation - L'organe chargé du contrôle a priori a donné son ANO sur le projet de marché le 28/10/2021 en réponse à la demande du 13/10/2021 soit 11 jours ouvrables. Non-respect du délai réglementaire - Une notification provisoire a été effectuée le 02/11/2021, soit 3 jours ouvrables après l'avis de la DGMP, Non-respect du délai réglementaire par l'AC - L'attribution définitive du marché a été notifiée le 22/12/2021 sans accusé de réception. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification. - Absence de l'approbation de l'attribution définitive du MEF - Irrégularité sur l'OSD : Un OSD a été délivré le 21/11/2021 sans mention de date de démarrage ni de la période d'exécution. Absence d'accusé de réception par le titulaire. Alors que l'attribution définitive du marché a été notifiée le 22/12/2021. - Absence d'informations relatives à une réception - Absence d'informations sur l'exécution physique et financière - Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
24	05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 10 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) est soumis à l'organe chargé de contrôle à priori pour avis juridique le 14/06/2021 et le 23/07/2021 en réponse aux observations de la DGMP du 22/06/2021. Long délai pour la prise en compte des observations sur le DAO corrigé (20 jours ouvrables). Non-respect du délai réglementaire par la DGMP. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission - Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 22/06/2021 et le 28/07/2021 suite à la transmission de la version corrigée du DAO le 23/07/2021, soit 3 jours ouvrables pour la validation des corrections. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Selon le DAO et le rapport d'analyse, l'AAO aurait été transmis le 29/07/2021 avec pour date limite le 12/08/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. - Absence de registre de retrait/vente des DAO

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• Un avis de réunion signé du DFM le 04/08/2021 existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Les rapports d'ouverture et d'analyse ont été transmis le 18/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 13/08/2021. Soit 03 jours ouvrables d'écart • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Une notification provisoire a été élaborée le 31/08/2021, soit 2 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission. Non-respect du délai réglementaire par l'AC • Une notification de résultats a été élaborée le 31/08/2021 aux 2 soumissionnaires non retenues, soit 0 jour ouvrable après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission Non-respect du délai réglementaire par l'AC • La notification de l'attribution définitive a été élaborée le 03/02/2022 suite à l'approbation de l'attribution définitive du MEF en date du 20/12/2021. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 12/11/2021) • Le marché a été approuvé le 21/01/2022 par le Ministre des Finances. Long délai pour l'approbation • Le marché a été approuvé le 21/01/2022 hors de la période de validité des offres (jusqu'au 12/11/2021) • La notification définitive du marché a été faite le 03/02/2022. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • L'OSD est daté du 31/08/2022 alors la notification définitive du marché a été faite le 03/02/2021. Long délai pour le démarrage du marché • Absence d'informations sur l'exécution physique et financière

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
25	04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	AOR		X		- Le marché est inscrit dans l'extrait du PPM mis à notre disposition (extrait du SIGMAP) avec un montant prévisionnel de 20 millions. - Aucune correspondance (courrier) n'est déchargée - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Absence d'éléments pour justifier les qualifications requises des candidats - Absence du DAO - Incohérence sur le délai d'exécution entre l'AAO (30 jours) et le rapport d'évaluation (45 jours) - Le DAO a fait l'objet d'un avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori le 22/06/2021 en réponse à la demande du 14/06/2021 et le 02/07/2021 suite à la transmission du DAO corrigé du 25/06/2021. Soit plus de 3 jours ouvrables pour la validation du DAO corrigé. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. Non-respect du délai réglementaire par la DGMP - Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés - Impossible d'apprécier le délai de réception des offres en l'absence de preuve de transmission aux candidats. Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 02/07/2021 avec pour date limite le 16/07/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas - Absence de registre de retrait/vente des DAO

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								• La date limite de dépôt a fait l'objet d'un report à une date ultérieure. Un courrier de report adressé aux candidats existe sans que la preuve de transmission ne soit fournie et sans que la nouvelle date ne soit mentionnée • Un avis de réunion signé du DFM sans date existe sans la preuve de transmission ou d'invitation à la DGMP et aux structures extérieures à la DFM du MATD • Absence de registre de dépôt des offres • Les rapports d'ouverture et d'analyse ainsi que le projet de marché ont été transmis le 30/08/2021 alors que les travaux de la commission d'ouverture ont pris fin le 17/08/2021. Soit plus de 9 jours ouvrables d'écart. Cependant, l'on note l'absence de preuve de transmission. Long délai pour la transmission des rapports • L'AC a reçu l'Avis juridique de l'organe de contrôle à priori le 11/10/2021 en réponse à la demande du 30/08/2021 soit plus de 25 jours ouvrables d'écart. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • Non-respect du délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes • Une notification provisoire a été élaborée le 15/10/2021, soit plus de 03 jours ouvrables après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission • Une notification de résultats a été élaborée le 15/10/2021 aux 2 soumissionnaires non retenues, soit 1 jour ouvrable après la réception de l'avis de la DGMP. Absence de preuve de transmission. Non-respect des délais réglementaires par l'AC • La notification de l'attribution définitive a été élaborée et transmise le 17/11/2021. La notification de l'attribution définitive a été faite hors de la période de validité des offres (jusqu'au 15/11/2021) • Le marché prévoit une garantie de bonne exécution de 5% du montant. La garantie de bonne exécution a été fournie en date du 10/12/2021 et son montant est conforme. Le marché a été

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	OPINION			MOTIVATION DE L'OPINION
					Conforme	Non conforme	Non audité et à risque	
								notifié le 17/11/2021, la facture est datée du 02/12/2021, le mandatement a démarré le 10/12/2021 ce qui constitue une violation de l'article 94.3 du CMP qui stipule que « La garantie de bonne exécution est constituée dès la notification du marché, et en tout état de cause préalablement à tout mandatement effectué au titre du marché. » • Le marché est numéroté. Le dossier de marché a été transmis le 05/11/2021 pour numérotation. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 16/11/2021 soit 07 jours ouvrables. Non-respect des délais réglementaires par la DGMP • Le marché a été approuvé le 04/11/2021. La notification définitive du marché qui vaut OSD a été faite le 17/11/2021. Le marché numéroté a été transmis par la DGMP le 16/11/2021. Absence de référence relative au cautionnement et sa date de constitution dans la notification • Incohérence sur la date d'exécution 29/12/2021 selon le PV de constat de l'huissier et le 02/12/2021 selon PV de réception • Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive
TOTAL			9 471 828 930		3	22		

L'examen de tableau met en évidence les taux de performance suivants :

- **Conforme : 12%**
- **Non conforme : 88%**
- **Non audité et à risque : 0%**

8. ANNEXES

ANNEXE 1 : FICHE DE VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ DES MARCHÉS

ANNEXE 2 : DELAI MOYEN DE PASSATION DES MARCHES

ANNEXE 3 : DELAI MOYEN DES MANDATEMENTS

ANNEXE 4 : PLAN D' ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L'AUDIT

ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

ANNEXE 6 : TABLEAU DES MARCHÉS PASSÉS DE MANIÈRE CONFORME

ANNEXE 7 : TABLEAU DES MARCHÉS PASSÉS DE MANIÈRE NON CONFORME

ANNEXE 8 : LISTE DES MARCHES NON AUDITES ET A RISQUE

ANNEXE 9 : TABLEAU DES MARCHÉS PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRACTIONNEMENT

ANNEXE 10 : TABLEAU DES MARCHÉS NON PASSES PAR L'AC 119

ANNEXE 11: COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE A LA TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRES DE VERIFICATION DES MARCHES ET DES ACHATS EN DESSOUS DES SEUILS

CHECK-LIST POUR LE CONTROLE DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES OUVERT (MARCHÉ DE FOURNITURES ET SERVICES COURANTS) APPEL D'OFFRES NATIONAL

Convergence Audit et Conseils	Autorité Contractante :
Préparé par :	Référence du marché : / Financement :
Exercice audité : 2018	Objet du marché : Montant : / Référence du titulaire :
Date :	Délai d'exécution : /Taux de pénalité de retard :

TYPE DE MARCHES : FOURNITURES ☒ TRAVAUX ☐ PRESTATIONS INTELLECTUELLES ☐

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
1.	Plan de passation de marchés	Un PPM annuel a-t-il été établi par l'AC et transmis à la DGMP-DSP au plus tard le 30 septembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée, pour approbation et publication ? Le PPM est-il conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS ? Le Marché a-t-il été inscrit dans le plan de passation de marchés établi par l'AC ? Le PPM final a-t-il été publié par la DGMP-DSP dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception ?	
2.	Avis Général de Passation des Marchés	L'avis général a-t-il été établi et publié par l'Autorité Contractante au plus tard le 30 novembre de l'année précédant l'année budgétaire concerné pour la passation des marchés ? L'avis général est-il conforme au modèle type élaboré par l'ARMD ? L'avis général est-il conforme aux indications du Plan de Passation des Marchés (PPM) ? Le Marché a-t-il été inscrit dans l'avis général de passation de marchés, publié par l'Autorité contractante :	

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		- sur le portail des marchés publics (Point de performance) ? - dans au moins un journal de large diffusion ? - dans le bulletin des marchés publics de l'ARMDS (Point de performance) ?	
3.	Dossier d'Appel d'Offres (DAO)	Un Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a-t-il été élaboré par les services techniques de l'AC sur la base du dossier type proposé par l'ARMDS ?	
		Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) a-t-il été soumis à l'organe chargé de contrôle à priori (DGMP) pour avis juridique ?	
	ANO de la DGMP-DSP sur le DAO	L'avis de non objection de l'organe chargé du contrôle à priori (DGMP-DSP) sur le DAO a-t-il été fourni dans un délai de dix (10) jours ouvrable à compter de sa réception?	
4.	Publication de l'avis d'appel d'offres	L'avis d'appel d'offres publié est-il conforme au modèle Type élaboré par l'ARMDS ?	
		Le délai de réception des offres est -il supérieur ou égal à 30 jours calendaires pour les appels d'offres nationaux et 45 jours calendaires pour les appels d'offres communautaires à compter de sa date de publication ? NB : en cas d'urgence simple dûment autorisée par l'organe chargé du contrôle à priori, le délai de réception des offres est ramené à 15 jours calendaires à compter de la date de publication de l'avis.	
		L'avis d'appel d'offres a-t-il été publié : - sur le portail des marchés publics (Point de performance) ? - dans un journal quotidien national de grande diffusion? - dans la publication exigée par l'UEMOA (Point de performance) pour les marchés dont le montant est supérieur ou égal au seuil communautaire de publication?	

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
5.	Éclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres	Les demandes d'éclaircissement sur le DAO ont-elles été reçues au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres ?	
		La réponse à une demande d'éclaircissement a-t-elle été envoyée à tous les soumissionnaires ayant obtenu le DAO auprès de l'AC ?	
6.	Modifications apportées au Dossier d'Appel d'Offres	La modification du DAO a-t-elle fait l'objet d'un additif publié au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres ?	
		L'additif publié a-t-il été communiqué à tous les soumissionnaires ayant directement obtenu le DAO auprès de l'AC	
7.	Réception des offres	Un registre de dépôt des offres conforme au modèle type diffusé par l'ARMDS a-t-il été tenu pour la réception des offres ?	
		Un récépissé de dépôt des offres a-t-il été délivré à chaque soumissionnaire ?	
8.	Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a-t-elle été créée par décision de l'AC ?	
		Les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ont-ils été convoqués par son président 03 jours ouvrables au moins avant la date d'ouverture des plis.	
		La composition de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est-elle conforme à la réglementation en vigueur ?	
		L'organe de contrôle à priori (DGMP) est-elle régulièrement convoqué à l'ouverture des plis ?	
		Les offres ont-elles été ouvertes par la Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres en séance publique dans la salle prévue, au jour et à l'heure indiqués dans le DAO, ?	
		Les offres ouvertes ont-elles été paraphées par tous les membres de la commission d'ouverture des plis et	

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		d'évaluation des offres (Point de Performance) ?	
		Les offres ouvertes ont-elles été reçues dans le délai et enregistrées dans le registre ?	
		La liste de présence des représentants des soumissionnaires présents à l'ouverture des offres et celle des membres de la commission d'ouverture ont-elles été établies ?	
		Le procès-verbal (PV) de l'ouverture des plis a-t-il été établi conformément au document type et signé par tous les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ?	
		Si l'évaluation des offres a été confiée à une sous-commission technique d'étude et d'évaluation des offres, les membres et les attributions de celle-ci ont-ils été définis dans un PV ?	
		Pendant l'examen préliminaire, les explications concernant l'élimination des offres jugées non conformes pour l'essentiel ont-elles été fournies ? NB : l'auditeur devra vérifier les justificatifs de rejet par rapport au contenu de l'offre du soumissionnaire.	
		Pendant l'examen détaillé, les offres jugées conformes pour l'essentiel ont-elles fait l'objet d'une évaluation du prix de l'offre conformément aux dispositions du DAO ?	
		Les offres ont-elles été classées en fonction du prix évalué ?	
		La vérification post qualification (la capacité du titulaire de l'offre évaluée la moins disante à exécuter le marché) est-elle effectuée en fonction des critères de qualification indiqués dans le DAO ?	
		La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a-t-elle retenu comme attributaire provisoire le titulaire de l'offre évaluée la moins disante et qui	

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		satisfait aux critères de qualification indiqués dans le DAO ?	
		La Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres a-t-elle élaboré le rapport d'analyse et d'évaluation des offres qui est signé par tous ses membres ?	
9.	ANO de la DGMP-DSP sur le rapport d'évaluation	L'AC a-t-elle transmis le rapport d'analyse et d'évaluation des offres à l'organe chargé du contrôle à priori (DGMP) qui a donné son avis de non objection ?	
10.	Publication du PV d'attribution	Dès l'obtention de l'Avis de Non Objection, l'AC a-t-elle publié le PV d'attribution provisoire (conforme au modèle de l'ARMDS) ?	
		Le PV d'attribution provisoire a-t-il été publié : • sur le portail officiel des marchés publics ? • dans un journal quotidien national de grande diffusion ?	
11.	Notification de l'attribution provisoire du marché	L'autorité contractante a-t-elle notifié l'attribution provisoire du marché au soumissionnaire choisi : • dans le délai de validité des offres ? • dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection ? •	
12.	Information par écrit des autres soumissionnaires du rejet de leurs offres	Les autres soumissionnaires ont-ils été informés par écrit du rejet de leur offre dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable après la réception de l'avis de non objection ?	
13.	Restitution de la caution de soumission	La caution des soumissionnaires non retenus est-elle restituée ?	
14.	ANO de la DGMP-DSP sur le projet de marché	Le projet de marché a-t-il été soumis à l'avis juridique de l'organe chargé du contrôle à priori (DGMP-DSP) qui a donné son avis favorable ?	
15.	Circuit d'approbation du marché	Le marché a-t-il été signé par le Titulaire du marché, conclu par l'Autorité Contractante et soumis au visa du Contrôle Financier dans un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de l'avis	

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		juridique favorable de l'organe chargé du contrôle à priori (DGMP-DSP) ?	
		L'AC a-t-elle observé un délai minimum de quinze (15) jours après la publication du PV d'attribution provisoire, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes ?	
		Toutes les pages du marché ont-elles été paraphées par le titulaire et l'AC ?	
		Le marché a-t-il été approuvé par l'Autorité d'approbation dans le délai dix (10) jours ouvrables à compter de la date de réception du dossier de marché ?	
16.	Numérotation du marché	Dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrables après son approbation, le marché a-t-il été transmis à la DGMP-DSP pour numérotation ?	
		Le marché a-t-il été numéroté par la DGMP-DSP dans un délai d'un (1) jour ouvrable à compter de la date de réception du dossier de marché complet par celle-ci ?	
17.	Notification définitive du marché au titulaire	Le marché a-t-il été notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification est celle du récépissé ou de l'avis de réception) ?	
	Arrêté N°2015 3721 /MATD-SG du 22 octobre 2015 Statuts ; carte d'identification fiscale ; attestation de l'Institut National de Prévoyance Social (INPS); attestation de l'Office Malien de l'Habitat (OMH).	L'attributaire du marché doit obligatoirement fournir dans un délai de deux (02) jours ouvrables, les pièces ci-après : statuts ; carte (l'identification fiscale ; attestation de l'Institut National de Prévoyance Social (INPS); attestation de l'Office Malien de l'Habitat (OMH).	
18.	Publication de l'attribution	L'AC a-t-elle publié un avis d'attribution définitive dans les quinze (15) jours	

PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
	définitive du marché	calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché ? La publication a-t-elle été faite : - sur le portail officiel des marchés publics ? - dans un journal quotidien national de grande diffusion ?	
19.	Recours	La procédure de passation a-t-elle fait l'objet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevés par les requérants ? Les recours ont-ils été traités conformément à la réglementation par l'autorité contractante ? Comment ont été traités ces recours et ces litiges ? Les recours éventuels adressés à l'ARMDS ont-ils été traités dans les délais ? Apprécier la pertinence des décisions éventuelles de l'ARMDS	
20.	Infractions aux dispositions du CMP	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation du marché	
	Archivage	L'archivage permet-il de retrouver tous les documents du processus, du début au paiement dans un seul dossier ?	

PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHÉ

N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
1.	Entrée en vigueur du marché	Le marché entre en vigueur dès sa notification ou à une date ultérieure si le marché le prévoit. Mentionner la date réelle du début de l'exécution du marché.	
2.	Enregistrement du marché approuvé	Le marché a-t-il été enregistré aux services des impôts ?	
		La redevance ARMDS a-t-elle été recouvrée par les services des impôts ?	
		La copie du reçu informatique du paiement des droits d'enregistrement et de la redevance ARMDS par le titulaire du marché est-il disponible ?	
3.	Caution de bonne exécution	La garantie de bonne exécution a-t-elle été soumise par le titulaire du marché dans les vingt (20) jours suivant la date de réception de la lettre de notification définitive du marché ?	
		La garantie de bonne exécution est-elle conforme au modèle annexé au marché	
		La garantie de bonne exécution a-t-elle été authentifiée (par écrit) auprès de la	

PROCEDURE D'EXECUTION DU MARCHÉ			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		La validité de la garantie de bonne exécution couvre-t-elle la durée du délai de garantie (le délai qui sépare le	
		La garantie de bonne exécution est-elle égale à 5% du montant du marché en	
4.	Avenant	Si des avenants existent, ont-ils été conclus avant ou après la réception	
		La somme cumulée des avenants a-t-elle dépassée les trente (30%) du montant du	
		Les avenants sont-ils motivés et respectent-ils les dispositions de l'article	
5.	Réception	La commission de réception a-t-elle été régulièrement créée en conformité avec l'article 21 de l'arrêté 2015 3721 /MATD du 22 octobre 2015.	
		La commission de réception a-t-elle été régulièrement convoquée ?	
		Un procès-verbal de réception est-il disponible et daté ?	
6.	Non-respect du délai contractuel	Des pénalités de retard ont-elles été appliquées en cas de dépassement du délai contractuel ? sinon, leur non-application était-elle justifiée ?	
7.	Recours	L'exécution a-t-elle fait l'objet de litiges ? Comment ont été traités ces recours et litiges ? Les recours ont-ils été traités de façon exhaustive, efficace et pertinente par l'autorité contractante	
8.	Infractions aux dispositions du CMP	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant l'exécution du marché	
9.	Recherche d'indices de fraudes ou d'autres mauvaises pratiques	Au-delà de la régularité formelle des dossiers : Examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou de toutes autres mauvaises pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, livraison partielle ou fictive, etc.) telles qu'elles sont définies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.	

PROCEDURE DE PAIEMENT DU MARCHÉ			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
1.	Paiement du marché	Si des avances ont été consenties : leur montant total est-il supérieur à trente (30%) du montant du marché initial ?	

PROCEDURE DE PAIEMENT DU MARCHÉ			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		sont elle garantie à concurrence de la totalité de leur montant ?	
		Toutes les conditions nécessaires au paiement du marché ont- elle été vérifiées ? - Factures ; - Rappel du paiement des acomptes et du solde ; - PV de réception ou attestations de services faits ; - Contrat enregistré ; - Application des pénalités de retard prévues, le cas échéant, - Le mandatement - Visa du contrôleur financier ; - Etc.	
7.	Recours	La procédure de paiement du marché a-t-elle fait l'objet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevés par les requérants ? Les recours ont-ils été traités conformément à la réglementation par l'autorité contractante ? Comment ont été traités ces recours et ces litiges ? Les recours éventuels adressés à l'ARMDS ont-ils été traités dans les délais ? Apprécier la pertinence des décisions éventuelles de l'ARMDS	
8.	Infractions aux dispositions du CMP	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant le paiement du marché	
9.	Recherche d'indices de fraudes ou d'autres mauvaises pratiques	Au-delà de la régularité formelle des dossiers : Examiner les éventuels indices de fraude et de corruption ou de toutes autres mauvaises pratiques (manœuvres collusoires, manœuvres restrictives, paiements sans service effectif, etc.) telles qu'elles sont définies selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.	

CHECK-LIST POUR LE CONTROLE DU PROCESSUS DE DEMANDE DE RENSEIGNEMENT ET DE PRIX À COMPÉTITION RESTREINTE (DRPR)

Pour une DRPR de travaux, le montant du marché est inférieur à 25 millions FCFA et supérieur à 5 Millions

FCFA

Pour une DRPR de fournitures ou de services courants, le montant du marché est inférieur à 25 millions FCFA et supérieur à 5 Millions FCFA

Pour une DRPR de prestations intellectuelles, le montant du marché est inférieur à 15 millions FCFA et supérieur à 5 Millions FCFA

Convergence Audit et Conseils	Autorité Contractante :
Préparé par :	Référence du marché : / Financement
Exercice audité : 2018	Objet du marché :
	Montant : / Délai d'exécution :
Date :	Référence du titulaire :

TYPE DE MARCHES : FOURNITURES ☒ TRAVAUX ☐ PRESTATIONS INTELLECTUELLES ☐

PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
1.	Conformité du montant	Le montant est-il conforme au seuil indiqué pour la catégorie du marché ?	
2.	Plan de passation de marchés	Le marché est-il mentionné dans le plan de passation de marché transmis et approuvé par la DGMP ?	
		Le PPM est-il conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS ?	
		Le PPM final a-t-il été publié par la DGMP-DSP dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception ?	
3.	Répertoire des fournisseurs	Existe-t-il un répertoire des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires ?	
		Le répertoire a-t-il été constitué suite à un avis de manifestation d'intérêt ?	
		Le répertoire est-il mise à jour périodiquement par les demandes spontanées d'inscription sur la liste des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires ?	
4.	Dossier de consultation	La DRPR fait l'objet d'un dossier de consultation conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS	
5.	ANO de la CPMP sur le dossier de la DRPR	L'avis juridique de la CPMP sur la demande de renseignement et de prix à compétition restreinte a-t-il été fourni ?	
6.	Envoi de la DRPR	La DRPR a-t-elle envoyée au moins à cinq (05) candidats ?	

PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
7.	Consultation des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires	Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires consultés proviennent ils du répertoire ?	-
	Commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres	La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres est-elle créée par décision de l'AC ?	
		Les membres de la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ont-ils été convoqués par son président 03 jours ouvrables au moins avant la date d'ouverture des plis	
8.	Rapport d'évaluation des offres	Existe-t-il un rapport d'évaluation d'au moins cinq (05) soumissionnaires attribuant le marché au candidat ayant présenté l'offre conforme la moins disante ?	
9.	ANO de la Cellule de passation des marchés publics (CPMP) sur rapport	L'avis de non objection de la Cellule de passation des marchés publics (CPMP) sur le rapport d'évaluation des offres et le projet de contrat a-t-il été fourni ?	
	Notification de l'attribution provisoire du marché	L'autorité contractante a-t-elle notifié l'attribution provisoire du marché au soumissionnaire choisi : • dans le délai de validité des offres ? • dans un délai maximum d'un (01) jour ouvrable à compter de la réception de l'avis de non objection ?	
10.	Information des candidats non retenus	Les candidats non retenus ont-ils été informés ?	
11.	Contrat simplifié	Un contrat simplifié a-t-il été élaboré et signé par le fournisseur et l'autorité contractante ?	
13.	Numérotation du contrat simplifié	Le marché est-il numéroté auprès de la CPMP	
	Notification définitive du marché au titulaire	Le marché a-t-il été notifié au titulaire du marché dans le délai d'un (01) jour ouvrable à compter de sa date de numérotation par la remise de deux (2) exemplaires du marché contre récépissé ou envoi par lettre recommandée avec accusé de réception (la date de notification	

PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		est celle du récépissé ou de l'avis de réception) ?	
	L'ordre de service (OS)	Un ordre de service de commenter l'exécution des travaux a-t-il été transmis à l'entreprise	
14.	Publication de l'attribution du marché	L'avis d'attribution provisoire a-t-il été publié : • sur le portail des marchés publics ? • dans un journal de grande diffusion ?	
		L'AC a-t-il publié un avis d'attribution définitive sur le portail des marchés publics dans les quinze (15) jours calendaires suivant la notification du marché (Point de Performance) ?	
	Enregistrement du contrat approuvé	Le contrat a-t-il été enregistré aux services des impôts ?	
		La commission de réception a-t-elle été régulièrement créée en conformité avec l'article 21 de l'arrêté 2015 3721 /MATD du 22 octobre 2015 ?	
		La commission de réception a-t-elle été régulièrement convoquée ?	
15.	Réception	Existe-t-il la preuve de réception de la commande ? : bordereau de réception ou de livraison signé par le fournisseur et par le représentant de l'autorité contractante ?	
	Non-respect du délai contractuel	Des pénalités de retard ont-elles été appliquées en cas de dépassement du délai contractuel ? sinon, leur non-application a-t-elle été justifiée ?	
16.	Paiement	Le paiement du fournisseur a-t-il été effectué sur la base de présentation de documents administratifs à jour (registre du commerce, attestation de TVA, domiciliation bancaire, quitus fiscal et social) ? ; de facture avec une date cohérente ?	
	Recours	La procédure de passation a-t-elle fait l'objet de recours ? Si oui, quel sont les griefs soulevés par les requérants ? Les recours ont-ils été traités conformément à la réglementation par l'autorité contractante ? Comment ont été traités ces recours et ces litiges ? Les recours éventuels adressés à l'ARMDS ont-ils été traités dans les délais ?	

PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
		Apprécier la pertinence des décisions éventuelles de l'ARMDS	
	Infractions aux dispositions du CMP	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation du marché	
17.	Archivage	L'archivage permet-il de retrouver tous les documents du processus, du début au paiement dans un seul dossier ?	

**CHECK-LIST POUR LE CONTROLE DU PROCESSUS DE DEMANDE DE COTATION
(MONTANT DU MARCHÉ INFÉRIEUR À 5 000 000 FCFA)**

Convergence Audit et Conseils	Autorité Contractante :
Préparé par :	Référence du contrat : / Financement : Budget National
Exercice audité : 2018	Objet du marché :
	Montant : / Référence du titulaire :
Date :	Délai d'exécution :

TYPE DE MARCHES : FOURNITURES ☒ TRAVAUX ☐ PRESTATIONS INTELLECTUELLES ☐

PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
	Conformité du montant	Le montant est-il conforme au seuil indiqué pour la catégorie du marché ?	
1.	Plan de passation de marchés	La demande de cotation a-t-elle été inscrite dans le plan de passation de marchés établi par l'AC ?	
		Le PPM est-il conforme au modèle type élaboré par l'ARMDS ?	
		Le PPM final a-t-il été publié par la DGMP-DSP dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date de réception ?	
2.	Répertoire des fournisseurs	Existe-t-il un répertoire des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires ?	
		Le répertoire a-t-il été constitué suite à un avis de manifestation d'intérêt ?	
		Le répertoire est-il mis à jour périodiquement par les demandes spontanées d'inscription sur la liste des fournisseurs, entrepreneurs et prestataires ?	
3	Demande de cotation	La demande de cotation est-elle envoyée au moins à trois (03) candidats sur la base d'un dossier sommaire écrit ?	
4.	Consultation des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires	Les entrepreneurs, fournisseurs et prestataires consultés proviennent-ils du répertoire ?	
5.	PV d'analyse et de comparaison	Existe-t-il un PV d'analyse et de comparaison d'au moins trois (03) factures proforma attribuant le marché au candidat ayant présenté l'offre conforme la moins disante ?	
6.	ANO de la Cellule de passation des marchés	L'avis de non objection de la Cellule de passation des marchés publics (CPMP) sur le PV d'analyse et de comparaison des	

PROCEDURE DE PASSATION DE LA DEMANDE DE COTATION			
N°	RUBRIQUE	Points de contrôle	Constats et commentaires
	publics (CPMP)	offres et le projet de contrat a-t-il été fourni ?	
7.	Contrat simplifié	Un contrat simplifié a-t-il été élaboré et signé par le fournisseur et l'autorité contractante ?	
8.	Enregistrement du contrat	Le contrat a-t-il été enregistré aux impôts ?	
9.	Réception	Existe-t-il la preuve de réception de la commande ? : bordereau de réception ou de livraison signé par le fournisseur et par le représentant de l'autorité contractante ?	
10.	Paiement	Le paiement du fournisseur a-t-il été effectué sur la base de présentation de documents administratifs à jour (registre du commerce, attestation de TVA, domiciliation bancaire, quitus fiscal et social)? ; de facture avec une date cohérente ?	
11.	Infractions aux dispositions du CMP	Indiquer les violations éventuelles à la réglementation constatées pendant la passation du marché	
12.	Archivage	L'archivage permet-il de retrouver tous les documents du processus, du début au paiement dans un seul dossier ?	

ANNEXE 2 : DELAIS MOYENS DE PASSATION DES MARCHES

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de l'appel d'offre	Date de notification ou ordre de service	Délai de passation
01922/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 3	352 230 000	AOO			
01923/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 1	352 230 000	AOO			
02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	Entente Directe	Non disponible		
03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	AOR	Non disponible		
03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encres pour le référendum 2021	118 737 500	AOR	Non disponible		
04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	AOR	Non disponible		
04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	AOR	Non disponible		
04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	AOR	Non disponible		
04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents du referendum de 2021 au profit du MATD	232 188 600	AOO	Non disponible		
04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	AOR	Non disponible		
04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 970 892	AOR			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de l'appel d'offre	Date de notification ou ordre de service	Délai de passation
05108/DGMP-DSP-2021	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	112 119 293	AOR			
05110/DGMP-DSP-2021	Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT	49 700 000	AOO	Non disponible		
05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR	Non disponible		
05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	AOR	Non disponible		
05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR	Non disponible		
05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000	AOR	Non disponible		
05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299 425 000	AOR			
05270/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 1	132 071 500	AOR			
05271/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 2	343 557 000	AOR			
05272/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 3	394 179 000	AOR			
05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	Entente Directe			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de l'appel d'offre	Date de notification ou ordre de service	Délai de passation
05304/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021	1 681 500 000	AOR			
05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164	AOR	Non disponible		
05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	AOR	Non disponible		
05414/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux et au district de Bamako, au profit du MATD	178 798 178	AOR	Non disponible		
05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimés et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	AOR	Non disponible		
05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	Entente Directe			
05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	AOR			
05506/DGMP-DSP-2021	Fourniture de matérielles (Serveurs et accessoires), de logiciels, la prestation de formation et d'infogérance	99 915 500	AOR			
04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021 au profit du MATD	50 740 000	AOR			
05859/DGMP-DSP-2021	Fourniture, le transport et l'installation de : moto (type 125 M3) pour les médecins de dix-sept (17) CSCOM et cinq (5) maternités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti ; moto ambulances pour les dix-sept (17) CSCOM dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti et équipements d'une infirmerie à la maison d'arrêt de Ségou sur financement de l'ambassade du DANEMARK au Mali.	117 735 388	Entente Directe			
DELAI MOYEN						

ANNEXE 3 : DELAIS MOYENS DES MANDATEMENTS

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de la facture	Date du mandatement	Délai du mandatement
01922/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 3	352 230 000	AOO			
01923/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 1	352 230 000	AOO			
02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	Entente Directe		Non disponible	
03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	AOR		Non disponible	
03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500	AOR		Non disponible	
04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	AOR		Non disponible	
04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	AOR		Non disponible	
04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	AOR		Non disponible	
04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents Du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600	AOO			
04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	AOR			
04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 970 892	AOR			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de la facture	Date du mandatement	Délai du mandatement
05108/DGMP-DSP-2021	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	112 119 293	AOR			
05110/DGMP-DSP-2021	Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT	49 700 000	AOO			
05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR			
05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	AOR			
05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR			
05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000	AOR			
05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299 425 000	AOR			
05270/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 1	132 071 500	AOR			
05271/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 2	343 557 000	AOR			
05272/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 3	394 179 000	AOR			
05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	Entente Directe			
05304/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021	1 681 500 000	AOR			
05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164	AOR			
05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	AOR			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de la facture	Date du mandatement	Délai du mandatement
05414/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux et au district de Bamako, au profit du MATD	178 798 178	AOR			
05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	AOR			
05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	Entente Directe			
05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	AOR			
05506/DGMP-DSP-2021	Fourniture de matérielles (Serveurs et accessoires), de logiciels, la prestation de formation et d'infogérance	99 915 500	AOR			
04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	AOR			
05859/DGMP-DSP-2021	Fourniture, le transport et l'installation de : moto (type 125 M3) pour les médecins de dix-sept (17) CSCOM et cinq (5) maternités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti ; moto ambulances pour les dix-sept (17) CSCOM dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti et équipements d'une infirmerie à la maison d'arrêt de Ségou sur financement de l'ambassade du DANEMARK au Mali.	117 735 388	Entente Directe			
01922/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 3	352 230 000	AOO			
01923/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 1	352 230 000	AOO			
02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	Entente Directe			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de la facture	Date du mandatement	Délai du mandatement
03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	AOR			
03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encreurs pour le référendum 2021	118 737 500	AOR			
04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour le référendum de 2021	40 391 400	AOR			
04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	AOR			
04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	AOR			
04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents Du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600	AOO			
04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimes et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	AOR			
04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimes et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 970 892	AOR			
05108/DGMP-DSP-2021	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	112 119 293	AOR			
05110/DGMP-DSP-2021	Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT	49 700 000	AOO			
05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR			
05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	AOR			
05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR			
05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000	AOR			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de la facture	Date du mandatement	Délai du mandatement
05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299 425 000	AOR			
05270/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 1	132 071 500	AOR			
05271/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 2	343 557 000	AOR			
05272/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 3	394 179 000	AOR			
05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	Entente Directe			
05304/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021	1 681 500 000	AOR			
05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164	AOR			
05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	223 932 813	AOR			
05414/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux et au district de Bamako, au profit du MATD	178 798 178	AOR			
05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	AOR			
05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	Entente Directe			
05814/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote du référendum de 2021	627 457 330	AOR			
05506/DGMP-DSP-2021	Fourniture de matérielles (Serveurs et accessoires), de logiciels, la prestation de formation et d'infogérance	99 915 500	AOR			
04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	AOR			

Numéro du marché	Objet	Montant FCFA TTC	Mode de passation	Date de la facture	Date du mandatement	Délai du mandatement
05859/DGMP-DSP-2021	Fourniture, le transport et l'installation de : moto (type 125 M3) pour les médecins de dix-sept (17) CSCOM et cinq (5) maternités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti ; moto ambulances pour les dix-sept (17) CSCOM dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti et équipements d'une infirmerie à la maison d'arrêt de Ségou sur financement de l'ambassade du DANEMARK au Mali.	117 735 388	Entente Directe			

ANNEXE 4 : PLAN D'ACTIONS DE SUIVI DES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L'AUDIT

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Système d'archivage La mission constate de façon générale une absence d'accusé de réception ou toute preuve de transmission pour l'ensemble des courriers (invitation aux candidats dans le cadre des AOR, informations de résultats, attribution provisoire et définitive, OSD) dans l'ensemble des documents de marchés transmis par le MATD. L'on note également l'utilisation de supports inappropriés pour le classement et l'archivage des dossiers de marchés, une absence de répertoire de référence des documents classés ou archivés tenant compte des étapes de la procédure de passation et d'exécution des marchés.	Améliorer le système physique de classement et d'archivage opérationnel afin d'organiser et de conserver tous les documents relatifs aux marchés publics passés par le MATD aux fins de les rendre disponibles aux tiers pour revue éventuelle. L'accent devra être mis sur la centralisation de l'archivage de la documentation relative à l'exécution physique et financière, l'objectif étant que toutes les pièces de tous les dossiers de marchés soient disponibles au même endroit en vue d'assurer une gestion de contrats performante. Compte tenu du volume des dossiers de marchés et de la quantité de marchés passés et des difficultés de stockage afférentes, la promotion de l'archivage électronique systématique devra être envisagée et organisée. Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, de l'ensemble des courriers adressés aux candidats ou soumissionnaires pour les besoins d'archivage.	Immédiatement	Pertes de documents et d'informations
Défaut de planification des marchés dans le plan prévisionnel annuel de passation des marchés L'article 33.1 du CMP précise que les plans prévisionnels annuels de passation de marchés doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. La mission a noté que les montants prévisionnels inscrits dans le PPM du MATD étaient largement en dessous des marchés passés pour la plupart. Ce qui ne permet pas d'apprécier l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition. Pour rappel, au regard de l'article 34.3 du CMP, le lancement d'une procédure de passation d'un marché public est subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes.	Elaborer un plan prévisionnel annuel de passation de marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués en vue d'assurer un suivi performant de son exécution au regard des principes d'économie et d'efficacité. Le MATD devra assurer la transmission de son PPM pour validation à la DGMP-DSP dans les délais requis conformément à l'article 5.1 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. Toute modification et mise à jour du PPM dans son exécution devra faire l'objet de la même procédure	Pour l'exercice budgétaire 2024	Risque de nullité du marché

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Non-respect des délais de transmission du PPM et de publication de l'AGPM Le Plan de Passation de Marchés du MATD n'a pas été soumis à la DGMP-DSP ni publié dans les délais requis conformément à l'article 5.1 du décret N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. En effet, le PPM a été transmis le 08 Février 2021 et a fait l'objet de publication le 09 Mars 2021 dans un journal de diffusion nationale. En outre, la mission a noté l'absence de publication de l'Avis Général de passation de Marchés (AGPM) dans le bulletin de marchés publics de l'ARMDS et le portail des marchés publics	Conformément aux dispositions de l'article 62 du CMP et l'article 5.2 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015, au titre de chaque année budgétaire, le MATD devra assurer la publication dans les délais requis, d'un avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés prévus être passés par appel à la concurrence.	Pour l'exercice budgétaire 2024	Manque de transparence
Non-respect des délais de passation Les délais impartis au MATD et à la DGMP-DSP pour l'exécution de certaines étapes de la passation de certains marchés n'ont pas été respectés conformément au CMP et ses textes d'application.	Respecter strictement les délais légaux pour l'exécution des étapes de la procédure de passation de marchés mentionnés dans le CMP et ses textes d'application et rappelés dans la circulaire N°00028/M du 04 Janvier 2022. Des séances de formation et de sensibilisation pourraient être organisées par l'ARMDS avec l'ensemble des acteurs à cet effet.	Immédiatement	Signature et approbation des contrats hors de la période de validité des offres Remise en cause de la validité des offres Retard dans l'exécution du marché
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire La mission a constaté l'absence de preuve de la publicité du PV d'attribution dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics en violation de l'article 78.1 du CMP	Assurer la publication du PV d'attribution provisoire dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics au regard de l'article 78.1 du CMP. De même, l'avis d'attribution devra faire l'objet de publication dans quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché conformément à l'article 84 du CMP. Ceci en vue de garantir la transparence du processus. Cette exigence prévue par le CMP est assez méconnue par le MATD et doit faire l'objet de formation et de clarification par l'ARMDS et la DGMP-DSP sur les canaux et les moyens de publication.	Immédiatement	Remise en cause de la transparence du processus de passation Impossibilité de procéder à des recours ou plaintes
Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive L'article 84 du CMP stipule que « Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié ». La revue des documents de marchés audités a révélé l'absence de preuve de publication d'un avis d'attribution			
Défaut d'information des soumissionnaires et de restitution des garanties d'offre Les courriers d'informations des résultats aux soumissionnaires et de restitution des garanties d'offres existent. Cependant, la	Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, de l'ensemble des courriers	Immédiatement	Remise en cause de la transparence du processus de passation

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
preuve de leur transmission (accusé de réception ou mail de transmission) n'a pas été faite	d'informations de résultats aux soumissionnaires ainsi que la restitution de leur cautionnement provisoire.		Impossibilité de procéder à des recours ou plaintes
Contenu des contrats de gré à gré L'audit a relevé qu'aucun des contrats communiqués ne contenaient de clause relative au contrôle des prix spécifiques en vertu de l'article 58.2 du CMP	L'acceptation du fournisseur à se soumettre à un contrôle des prix spécifiques dans une entente directe prévue par l'article 58.2 du CMP est une exigence assez méconnue. Des séances de formation devront être organisées à l'attention des différents acteurs pour déterminer la forme de son application ou élaborer une clause à cet effet dans les contrats types.	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation et l'exécution des marchés
L'éligibilité des motifs de recours au gré à gré Le marché par entente directe de « <i>Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil</i> » s'est justifié par une urgence de la réalisation de l'activité. Cependant, suite à l'autorisation de la DGMP-DSP le 19/04/2021 pour le recours, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce long délai remet en cause le motif d'urgence et prouve que le marché aurait pu se passer selon les procédures normales ou du moins selon l'urgence simple avec une réduction du délai de remise des offres à 15 jours	Mettre fin au recours abusif à la procédure de GAG sous couvert de l'urgence. Au regard des retards exagérément longs pour l'obtention des autorisations, l'approbation des marchés dans l'exécution des marchés, il est évident que le recours à la procédure dérogatoire ne se justifie pas. Les retards et carences de la programmation ne sont pas des motifs de caractérisation de l'urgence au sens de l'article 58.2 du CMP. L'urgence doit être cantonnée et appréciée dans le cadre d'un contexte particulier. La DGMP-DSP, structure en charge du contrôle devra s'assurer que les motifs d'urgence évoqués par le MATD sont en parfaite concordance avec ceux définis par le CMP	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation et l'approbation des marchés

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Le choix des candidats dans le cadre d'un appel d'offres restreint L'article 54 du CMP précise qu'« Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. ». A l'analyse des marchés passés par appel d'offres restreint, la mission a noté que bien que le recours à l'appel d'offre restreint soit dûment motivé, aucune justification n'est fournie pour le choix et les qualifications spécifiques des candidats vu la diversité des fournisseurs dans les domaines sollicités (Imprimerie, fourniture de bureau, pneus, services de transport, consommables informatiques etc) sur le marché national.	Se conformer à l'article 54 du CMP en veillant à ce que l'AOR soit utilisé pour des biens, travaux ou services, qui de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. L'urgence ne devant pas justifier uniquement le recours à cette procédure, la DGMP-DSP devra s'assurer de la justification adéquate (qualifications, expérience) par le MATD des candidats proposés pour l'AOR. Pour assurer une saine concurrence et une meilleure compétitivité des prix, des AOO avec réduction du délai de réception des offres peuvent être proposés en lieu et place des AOR en vue satisfaire au besoin urgent exprimé par le MATD.	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés
Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés Nous avons constaté pour certains marchés passés selon l'Appel d'Offre restreint, l'absence de preuve de transmission aux candidats retenus sur la liste restreinte en vue d'apprécier la conformité des délais de préparation des offres	Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, des courriers d'invitation adressés aux candidats.	Immédiatement	Non transparence du processus de consultation des candidats présélectionnés
Non-respect du délai de réception/préparation des offres A l'examen des délais entre la date des courriers d'invitation aux candidats de l'AOR et la date limite de dépôt des offres, la mission a relevé des cas de non-respect du délai réglementaire de 15 jours calendaires minimum mentionné à l'article 67 du CMP	Respecter strictement le délai légal de réception/préparation des offres pour les Appels d'Offres restreints en vertu des articles 66 et 67 du CMP. La détermination de ce délai devra se faire à partir de la date de notification ou transmission effective simultanée des courriers d'invitation aux candidats et la date limite de dépôt des offres en tenant compte de l'article 2 du CMP qui précise que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
Insuffisances dans les DAO La mission a relevé des insuffisances dans les DAO des marchés faisant l'objet de notre revue	Veiller à la conformité et l'exhaustivité des informations contenues dans le DAO y compris l'AAO en s'assurant de l'inscription exacte des informations essentielles décrites à l'article 63.3 du CMP. La DGMP-DSP en charge de la validation des projets de DAO devra y porter une attention particulière.	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés
Non-approbation/signature des marchés dans le délai de validité des offres La mission constate que certains marchés n'ont pas été signés ou approuvés dans le délai de validité des offres en violation de l'article 82.1 du CMP	S'assurer de la signature et l'approbation du contrat dans la période de validité des offres avec la mention obligatoire de date. En cas de survenance d'un risque de dépassement du délai de validité des offres, invitez-les soumissionnaires/candidats à procéder éventuellement au prolongement de la durée de validité de leurs offres afin que la signature et l'approbation des marchés se fassent durant la période de validité des offres.	Immédiatement	Modification ou révision à la hausse des offres financières Dépréciation de la qualité de bien ou service prévu
Insuffisances dans la notification d'attribution définitive L'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG précise les mentions ou informations que doit comporter une notification définitive. Il ressort de nos travaux que la mention relative à l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification, n'est pas inscrite dans les notifications définitives de l'ensemble des marchés. Par ailleurs, la mission a noté que la plupart des marchés ont fait l'objet de notification définitive hors de la période de validité des offres en violation de l'article 78.2 du CMP.	Elaborer des notifications d'attribution définitive conformément à l'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG en précisant le cas échéant l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification. S'assurer également de l'émission de la notification d'attribution définitive dans la période de validité des offres en vertu de l'article 78.2 du CMP	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés
Obligation relative aux garanties contractuelles Sur les marchés de l'échantillon audité qui sont concernés par la production de garanties, l'auditeur a constaté des anomalies sur des garanties de bonne exécution fournies dans les marchés suivants	Exiger les garanties nécessaires (garantie de bonne exécution, retenue de garantie et autres garanties) dans les délais requis. Les garanties notamment celles relatives à la bonne exécution devront être disponibles dans les délais requis et conformes au marché. Elles constitueront un préalable avant tout mandatement lié au marché.	Immédiatement	Risque de perte de fonds pour faire face au préjudice subi en cas de défaillance du titulaire du marché
Incomplétude des documents relatifs à l'exécution physique et financière La mission d'audit constate l'incomplétude certains dossiers de	La gestion physique et financière des marchés échappe au service approvisionnement/marchés des AC. En général, ce suivi est réalisé par d'autres services de la DFM de l'AC. Les	Immédiatement	Manque de suivi de l'exécution des marchés remettant en cause l'atteinte des objectifs

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE
marchés relatifs à l'exécution physique et financière (PV de réception, bon de livraison, facture, preuve de paiement). Cette situation ne permet pas d'assurer une bonne gestion des contrats.	mesures doivent être prises pour accentuer la communication et la collaboration entre les services en vue de garantir la disponibilité des pièces dans les documents de marchés		pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs de la chaîne de dépense
Anomalies dans l'exécution physique de certains marchés A l'analyse des documents d'exécution physique de certains marchés, certaines incohérences de date ont été relevées entre le PV de constat de l'huissier mandaté à cet effet et le PV de réception signé par les membres du comité de réception.	S'assurer de la cohérence et la conformité des documents relatifs à l'exécution physique des marchés.	Immédiatement	L'incohérence entre les documents devant converger au même résultat pourrait entraîner des doutes sur leur véracité et l'élément matériel qu'ils sont censés justifiés

ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

LISTE DE PRESENCE DE LA SEANCE DE RESTITUTION

ANNEXE 6 : TABLEAU DES MARCHES PASSES DE MANIERE CONFORME

NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION
05299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de parements pour le commandement, dans le cadre des élections générales	294 793 500	ED
05110/DGMP-DSP-2021	Déploiement du logiciel Recode dans 15 communes au profit de la DGCT	49 700 000	ED
05504/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour le referendum de 2021	799 391 000	Entente Directe

ANNEXE 7 : TABLEAU DES MARCHES PASSES DE MANIERE NON CONFORME

NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
02175/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil	190 036 168	Entente Directe	- Le marché est inscrit dans le PPM mis à notre disposition mais avec la méthode de sélection « AAO » pour un montant de 168 000 000 F CFA - Appréciation du motif relatif à l'entente directe : Suite à l'autorisation de la DGMP le 19/04/2021 pour l'entente directe, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce long délai enlève le motif d'urgence à cette procédure dérogatoire avec possibilité d'assurer une mise en concurrence dans les délais requis
03984/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour le référendum de 2021	299 425 000	AOR	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
03985/DGMP-DSP-2021	Fourniture de cachets et encres pour le référendum 2021	118 737 500	AOR	- Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 02/07/2021 avec pour date limite le 16/07/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
04007/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers,	40 391 400	AOR	Le recours à l'appel d'offres restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des

NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
	pour le référendum de 2021			3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
04008/DGMP-DSP-2021	Fourniture de bureau, consommables informatiques et divers, pour l'élection des conseillers communaux de 2021	40 391 400	AOR	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services.
04299/DGMP-DSP-2021	Fourniture de pneus pour les véhicules du MATD dans le cadre du référendum de 2021	218 329 500	AOR	- Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services - Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 02/07/2021 avec pour date limite le 16/07/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
04641/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimes et documents du referendum de 2021, au profit du MATD	232 188 600	AOR	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs,

NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
				d'entrepreneurs ou de prestataires de services
04724/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 953 192	AOR	• L'urgence de l'organisation des élections en 2021 a été évoquée pour justifier le recours à l'entente directe. Toutefois, le motif évoqué par la DGMP dans son approbation est différent de celui évoqué dans la demande par l'AC. Aussi, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05304/DGMP-DSP-2021	Fourniture d'urnes, d'isoloirs et de scelles pour l'élection des conseillers communaux de 2021	1 681 500 000	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 16/07/2021 avec pour date limite le 30/07/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
05323/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, l'élection des conseillers de cercle, au profit du MATDD	213 851 164	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05385/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection	223 932 813	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune

NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
	des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD			justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Cependant, sur la base du rapport d'ouverture des offres (10/09/2021), le délai de réception est de 14 jours et donc ne respecte la période prévue. En effet, selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
05414/DGMP-DSP-2021	Fourniture des imprimés et documents, pour l'élection des conseillers communaux et au district de Bamako, au profit du MATD	178 798 178	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05471/DGMP-DSP-2020	Fourniture des enveloppes pré imprimés et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	528 404 000	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
04758/DGMP-DSP-2021	Transport à l'intérieur, des matériels, imprimés et documents de l'élection des conseillers communaux de 2021	149 970 892	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs,

NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
				d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05108/DGMP-DSP-2021	Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	112 119 293	AOR	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05115/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR	- Selon le DAO et le rapport d'analyse, l'AAO aurait été transmis le 03/08/2021 avec pour date limite le 17/08/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car, selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. - Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05135/DGMP-DSP-2021	Fourniture des gilets pour superviseurs, présidents et assesseurs des bureau de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	817 150 000	AOR	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05138/DGMP-DSP-2021	Fourniture lampes rechargeables à piles et accessoire, pour le l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD	122 395 500	AOR	Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la

NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
				procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Selon le DAO, l'AAO aurait été transmis le 03/08/2021 avec pour date limite le 17/08/2021. Au regard de ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas
05143/DGMP-DSP-2021	Fourniture des bulletins de vote et spécimens de bulletin de vote de l'élection des conseillers communaux de 2021	1 730 352 000	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
05147/DGMP-DSP-2021	Fourniture des encres rigide et indélébile, pour l'élection des conseillers communaux	299 425 000	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services
04407/DGMP-DSP-2021	Fourniture de casquettes et tee-shirts, pour le référendum de 2021, au profit du MATD	50 740 000	AOR	• Le recours à l'appel d'offre restreint est dûment motivé. Cependant, aucune justification n'est fournie pour le choix des 3 sociétés vu la diversité des sociétés dans le domaine. En effet, selon l'article 54 du CMP, il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services • Selon le rapport d'ouverture, l'AAO aurait été transmis le 02/07/2021 avec pour date limite le 16/07/2021. Au regard de

NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
				ces dates, le délai de 15 jours n'est pas respecté car selon l'article 2 du CMP, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

ANNEXE 8 : TABLEAU DES MARCHÉS NON AUDITÉS ET A RISQUE

N°	NUMERO DE MARCHE	INTITULE DU MARCHE	MONTANT DU MARCHE	MODE DE PASSATION	MOTIVATION DE L'OPINION
NEANT					

ANNEXE 9 : TABLEAU DES MARCHÉS PRÉSENTANT DES RISQUES DE FRACTIONNEMENT

NEANT

ANNEXE 10 : TABLEAU DES MARCHÉS NON PASSES PAR L'AC

NUMERO DE MARCHÉ	INTITULE DU MARCHÉ	MONTANT DU MARCHÉ	MODE DE PASSATION
01922/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 3	-	AOO
01923/DGMP-DSP-2021	Acquisition de véhicules spécifiques pour le compte du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile au profit de la direction générale de la protection civile en quatre (04) lots, LOT 1	352 230 000	AOO
05270/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 1	132 071 500	AOR
05271/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 2	343 557 000	AOR
05272/DGMP-DSP-2021	Fourniture de consommables informatiques en trois lots pour les élections communales couplées avec les locales et régionales : lot 3	394 179 000	AOR
05506/DGMP-DSP-2021	Fourniture de matérielles (Serveurs et accessoires), de logiciels, la prestation de formation et d'infogérance	99 915 500	AOR
05859/DGMP-DSP-2021	Fourniture, le transport et l'installation de : moto (type 125 M3) pour les médecins de dix-sept (17) CSCOM et cinq (5) maternités dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti ; moto ambulances pour les dix-sept (17) CSCOM dans les régions de Kayes, Koulikoro, Ségou et Mopti et équipements d'une infirmerie à la maison d'arrêt de Ségou sur financement de l'ambassade du DANEMARK au Mali.	117 735 388	Entente Directe

ANNEXE 11 : COMMENTAIRES ET/OU OBSERVATIONS DE L'AUTORITÉ CONTRACTANTE SUITE A LA TRANSMISSION DU RAPPORT PROVISOIRE

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
Système d'archivage La mission constate de façon générale une absence d'accusé de réception ou toute preuve de transmission pour l'ensemble des courriers (invitation aux candidats dans le cadre des AOR, informations de résultats, attribution provisoire et définitive, OSD) dans l'ensemble des documents de marchés transmis par le MATD. L'on note également l'utilisation de supports inappropriés pour le classement et l'archivage des dossiers de marchés, une absence de répertoire de référence des documents classés ou archivés tenant compte des étapes de la procédure de passation et d'exécution des marchés. La revue des documents de marchés audités a révélé de façon spécifique une carence documentaire et une impossibilité de retrouver les documents de passation de marchés relatifs au marché de « Fourniture des enveloppes pré imprimées et ordinaires, pour l'élection des conseillers communaux de 2021, au profit du MATD ».	Améliorer le système physique de classement et d'archivage opérationnel afin d'organiser et de conserver tous les documents relatifs aux marchés publics passés par le MATD aux fins de les rendre disponibles aux tiers pour revue éventuelle. L'accent devra être mis sur la centralisation de l'archivage de la documentation relative à l'exécution physique et financière, l'objectif étant que toutes les pièces de tous les dossiers de marchés soient disponibles au même endroit en vue d'assurer une gestion de contrats performante. Compte tenu du volume des dossiers de marchés et de la quantité de marchés passés et des difficultés de stockage afférentes, la promotion de l'archivage électronique systématique devra être envisagée et organisée. Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, de l'ensemble des courriers adressés aux candidats ou soumissionnaires pour les besoins d'archivage.	Immédiatement	Pertes de documents et d'informations	<i>Ce constat est une affirmation sans fondement précis permettant d'apporter de la contradiction. Aucun élément permettant de corroborer ou d'étayer l'affirmation n'a été apporté. Nous recommandons l'abandon de ce constat.</i> <i>La DFM dispose d'un système d'archivage électronique, de gestion et de suivi des courriers et des marchés.</i> <i>Notre système dénommé « DFM_DIGITAL » est performant et sécurisé et permet de numériser, d'indexer, de classer et stocker tous les courriers et tous les documents de passation de marché ensuite les enregistrer dans une base de données robuste. Ce système offre une haute disponibilité des documents (courriers et marchés), réduire le temps de recherche et éviter la perte de documents et/ou d'informations.</i> <i>Le constat doit être abandonné.</i>
Défaut de planification des marchés dans le plan prévisionnel annuel de passation des marchés L'article 33.1 du CMP précise que les plans prévisionnels annuels de passation de marchés doivent être cohérents avec les crédits qui leur sont alloués. La mission a noté que les montants prévisionnels inscrits dans le PPM du MATD étaient largement en dessous des marchés passés pour la	Elaborer un plan prévisionnel annuel de passation de marchés cohérent avec les crédits budgétaires alloués en vue d'assurer un suivi performant de son exécution au regard des principes d'économie et d'efficacité. Le MATD devra assurer la transmission de son PPM pour validation à la DGMP-DSP dans les délais requis conformément à l'article 5.1 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. Toute	Pour l'exercice budgétaire 2024	Risque de nullité du marché	<i>Cette insuffisance n'est pas du fait de la DFM mais de la défaillance de la procédure budgétaire et de conception de SIGMAP.</i> <i>Il y a lieu de revoir le Système de Gestion des Marchés Publics (SIGMAP) qui ne permet pas la révision du plan (montant</i>

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
plupart. Ce qui ne permet pas d'apprécier l'économie et l'efficacité du processus d'acquisition ainsi que la conformité des montants des garanties de soumission. Pour rappel, au regard de l'article 34.3 du CMP, le lancement d'une procédure de passation d'un marché public est subordonné à l'existence de crédits budgétaires suffisants et au respect des règles organisant les dépenses des autorités contractantes.	modification et mise à jour du PPM dans son exécution devra faire l'objet de la même procédure			<i>prévisionnel une fois l'enveloppe ouverte).</i>
Non-respect des délais de transmission du PPM et de publication de l'AGPM Le Plan de Passation de Marchés du MATD n'a pas été soumis à la DGMP-DSP ni publié dans les délais requis conformément à l'article 5.1 du décret N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015. En effet, le PPM a été transmis le 08 Février 2021 et a fait l'objet de publication le 09 Mars 2021 dans un journal de diffusion nationale. En outre, la mission a noté l'absence de publication de l'Avis Général de passation de Marchés (AGPM) dans le bulletin de marchés publics de l'ARMDS et le portail des marchés publics.	Conformément aux dispositions de l'article 62 du CMP et l'article 5.2 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015, au titre de chaque année budgétaire, le MATD devra assurer la publication dans les délais requis, d'un avis général indicatif faisant connaître les caractéristiques essentielles des marchés prévus être passés par appel à la concurrence.	Pour l'exercice budgétaire 2024	Manque de transparence	<i>La non disponibilité du budget avant le 30 septembre constitue un facteur bloquant à l'élaboration, à l'envoi et à la publication du PPM dans les délais requis par le Décret N°2015-3721/MEF-SG du 22 Octobre 2015, en ses articles 5.1 et 5.2.</i> <i>Le constat doit être abandonné</i>
Non-respect des délais de passation Les délais impartis au MATD et à la DGMP-DSP pour l'exécution de certaines étapes de la passation de certains marchés n'ont pas été respectés conformément au CMP et ses textes d'application.	Respecter strictement les délais légaux pour l'exécution des étapes de la procédure de passation de marchés mentionnés dans le CMP et ses textes d'application et rappelés dans la circulaire N°00028/M du 04 Janvier 2022. Des séances de formation et de sensibilisation pourraient être organisées par l'ARMDS avec l'ensemble des acteurs à cet effet.	Immédiatement	Signature et approbation des contrats hors de la période de validité des offres Remise en cause de la validité des offres Retard dans l'exécution du marché	<i>Ce constat est une affirmation sans fondement précis permettant d'apporter de la contradiction. Aucun élément permettant de corroborer ou d'étayer l'affirmation n'a été apporté. S'il avait été listé des marchés à titre d'exemple le constat serait validé.</i> <i>Le constat doit être abandonné.</i>
Non-respect du délai minimum après la publication du PV d'attribution provisoire L'audit a relevé que le MATD n'a pas respecté le délai minimum (15 jours) après la publication du PV	Respecter strictement le délai légal (15 jours minimum) après la publication ou la notification de l'attribution provisoire avant de procéder à la signature du marché et le soumettre à l'approbation des	Immédiatement	Remise en cause de la transparence du processus de passation	<i>Ce constat est une affirmation sans fondement précis permettant d'apporter de la contradiction. Aucun élément permettant de corroborer ou d'étayer l'affirmation</i>

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
d'attribution ou la notification de l'attribution provisoire avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l'approbation des autorités compétentes au regard de l'article Article 79.2 du CMP. Ce qui ne garantit pas la possibilité d'un recours par les soumissionnaires non retenus.	autorités compétentes en vertu de l'article 79.2 du CMP		Impossibilité de procéder à des recours ou plaintes	<i>n'a été apporté. S'il avait été listé des marchés à titre d'exemple le constat serait validé. Le constat doit être abandonné.</i>
Absence de preuve de publication du PV d'attribution provisoire La mission a constaté l'absence de preuve de la publicité du PV d'attribution dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics en violation de l'article 78.1 du CMP.	Assurer la publication du PV d'attribution provisoire dans un quotidien national de grande diffusion et le portail officiel des marchés publics au regard de l'article 78.1 du CMP. De même, l'avis d'attribution devra faire l'objet de publication dans quinze (15) jours calendaires suivant l'entrée en vigueur du marché conformément à l'article 84 du CMP. Ceci en vue de garantir la transparence du processus. Cette exigence prévue par le CMP est assez méconnue par le MATD et doit faire l'objet de formation et de clarification par l'ARMDS et la DGMP-DSP sur les canaux et les moyens de publication.	Immédiatement	Remise en cause de la transparence du processus de passation Impossibilité de procéder à des recours ou plaintes	<i>Le MATD ne dispose pas de fonds pour assurer la publication du PV d'attribution provisoire et définitive dans un quotidien national de grande diffusion. Quant à la publication sur le portail officiel des marchés publics au regard de l'article 78.1 du CMP, il faut noter que cette dématérialisation n'est pas effective. Le constat doit être abandonné.</i>
Absence de preuve de publication de l'avis d'attribution définitive L'article 84 du CMP stipule que « Dans les quinze (15) jours calendaires de l'entrée en vigueur du marché, un avis d'attribution définitive est publié ». La revue des documents de marchés audités a révélé l'absence de preuve de publication d'un avis d'attribution				
Défaut d'information des soumissionnaires et de restitution des garanties d'offre Les courriers d'informations des résultats aux soumissionnaires et de restitution des garanties d'offres existent. Cependant, la preuve de leur transmission (accusé de réception ou mail de transmission) n'a pas été faite	Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, de l'ensemble des courriers d'informations de résultats aux soumissionnaires ainsi que la restitution de leur cautionnement provisoire.	Immédiatement	Remise en cause de la transparence du processus de passation Impossibilité de procéder à des recours ou plaintes	<i>Ce constat est une affirmation sans fondement précis permettant d'apporter de la contradiction. Aucun élément permettant de corroborer ou d'étayer l'affirmation n'a été apporté. S'il avait été listé des marchés à titre d'exemple le constat serait validé.</i>
Contenu des contrats de gré à gré L'audit a relevé qu'aucun des contrats communiqués ne contenaient de clause relative au contrôle des prix spécifiques en vertu de l'article 58.2 du CMP	L'acceptation du fournisseur à se soumettre à un contrôle des prix spécifiques dans une entente directe prévue par l'article 58.2 du CMP est une exigence assez méconnue. Des séances de formation devront être organisées à l'attention des différents acteurs pour	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la	<i>Cette disposition du CMP manque de pertinence. Le contrôle des prix à l'issue de la conclusion des marchés n'a aucun effet bénéfique dans la mesure où les prix sont réputés être fermes. Cependant, le</i>

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
	déterminer la forme de son application ou élaborer une clause à cet effet dans les contrats types.		passation et l'exécution des marchés	contrôle des éléments de prix lors de la négociation est pertinent. La mission devrait faire une recommandation à l'adresse de l'ARMDS dans ce sens.
L'éligibilité des motifs de recours au gré à gré Le marché par entente directe de « Fourniture des imprimés et documents de l'Etat Civil, au profit de la Direction Nationale de l'Etat Civil » s'est justifié par une urgence de la réalisation de l'activité. Cependant, suite à l'autorisation de la DGMP-DSP le 19/04/2021 pour le recours, l'approbation du marché le 15/07/2021 et l'établissement de l'OSD le 11/10/2021, la mission constate un long délai pour la passation et le démarrage de ce marché (plus de 5 mois après l'autorisation de la DGMP). Ce long délai enlève donc le motif d'urgence à cette procédure dérogatoire avec possibilité d'assurer une mise en concurrence (ouverte ou restreinte) dans les délais requis.	Mettre fin au recours abusif à la procédure de GAG sous couvert de l'urgence. Au regard des retards exagérément longs pour l'obtention des autorisations, l'approbation des marchés dans l'exécution des marchés, il est évident que le recours à la procédure dérogatoire ne se justifie pas. Les retards et carences de la programmation ne sont pas des motifs de caractérisation de l'urgence au sens de l'article 58.2 du CMP. L'urgence doit être cantonnée et appréciée dans le cadre d'un contexte particulier. La DGMP-DSP, structure en charge du contrôle devra s'assurer que les motifs d'urgence évoqués par le MATD sont en parfaite concordance avec ceux définis par le CMP	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation et l'approbation des marchés	Ce constat est une appréciation de la mission sans base juridique. Le délai qualifié long de la mission n'est pas imputable à la DFM mais aux organes de contrôle, de conclusion et d'approbation. L'essentiel est que le motif au moment de la conclusion soit fondé. Nous recommandons l'abandon de ce constat qui est jugement de valeur.
Le choix des candidats dans le cadre d'un appel d'offres restreint L'article 54 du CMP précise qu'« Il ne peut être recouru à la procédure de l'appel d'offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services, de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. ». A l'analyse des marchés passés par appel d'offres restreint, la mission a noté que bien que le recours à l'appel d'offre restreint soit dûment motivé, aucune justification n'est fournie pour le choix et les qualifications spécifiques des candidats vu la diversité des sociétés dans les domaines sollicités (Imprimerie, fourniture de bureau, pneus, services de transport,	Se conformer à l'article 54 du CMP en veillant à ce que l'AOR soit utilisé pour des biens, travaux ou services, qui de par leur nature spécialisée, ne sont disponibles qu'auprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de prestataires de services. L'urgence ne devant pas justifier uniquement le recours à cette procédure, la DGMP-DSP devra s'assurer de la justification adéquate (qualifications, expérience) par le MATD des candidats proposés pour l'AOR. Pour assurer une saine concurrence et une meilleure compétitivité des prix, des AOO avec réduction du délai de réception des offres peuvent être proposés en lieu et place des AOR en vue satisfaire au besoin urgent exprimé par le MATD.	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés	Nous prenons acte. Cependant, le recours a été motivé et a fait l'objet d'autorisation préalable de la DGMPDSP.

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
consommables informatiques etc) sur le marché national.				
Absence de preuve de transmission de l'AAOR aux candidats consultés Nous avons constaté pour certains marchés passés selon l'Appel d'Offre restreint, l'absence de preuve de transmission aux candidats retenus sur la liste restreinte en vue d'apprécier la conformité des délais de préparation des offres	Assurer la transmission (physique ou électronique) effective avec accusé de réception ou tout moyen permettant de donner date certaine à cet envoi, des courriers d'invitation adressés aux candidats.	Immédiatement	Non transparence du processus de consultation des candidats présélectionnés	Ce constat est une affirmation sans fondement précis permettant d'apporter de la contradiction. Aucun élément permettant de corroborer ou d'étayer l'affirmation n'a été apporté. S'il avait été listé des marchés à titre d'exemple le constat serait validé. Tous les soumissionnaires ont répondu à l'invitation. Le constat doit être abandonné.
Non-respect du délai de réception/préparation des offres A l'examen des délais entre la date des courriers d'invitation aux candidats de l'AOR et la date limite de dépôt des offres, la mission a relevé des cas de non-respect du délai réglementaire de 15 jours calendaires minimum mentionné à l'article 67 du CMP	Respecter strictement le délai légal de réception des offres pour les Appels d'Offres restreints en vertu des articles 66 et 67 du CMP. La détermination de ce délai devra se faire à partir de la date de notification ou transmission effective simultanée des courriers d'invitation aux candidats et la date limite de dépôt des offres en tenant compte de l'article 2 du CMP qui précise que « lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, lorsqu'un délai est exprimé en jours, le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ».	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés	Nous prenons acte au regard des éléments fournis dans le rapport.
Insuffisances dans les DAO La mission a relevé des insuffisances dans les DAO des marchés faisant l'objet de notre revue	Veiller à la conformité et l'exhaustivité des informations contenues dans le DAO y compris l'AAO en s'assurant de l'inscription exacte des informations essentielles décrites à l'article 63.3 du CMP. La DGMP-DSP en charge de la validation des projets de DAO devra y porter une attention particulière.	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés	Ce constat est une affirmation sans fondement précis permettant d'apporter de la contradiction. Aucun élément permettant de corroborer ou d'étayer l'affirmation n'a été apporté. S'il avait été listé des marchés à titre d'exemple le constat serait validé. Le constat doit être abandonné.

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
Non-approbation/signature des marchés dans le délai de validité des offres La mission constate que certains marchés n'ont pas été signés ou approuvés dans le délai de validité des offres en violation de l'article 82.1 du CMP	S'assurer de la signature et l'approbation du contrat dans la période de validité des offres avec la mention obligatoire de date. En cas de survenance d'un risque de dépassement du délai de validité des offres, invitez-les soumissionnaires/candidats à procéder éventuellement au prolongement de la durée de validité de leurs offres afin que la signature et l'approbation des marchés se fassent durant la période de validité des offres.	Immédiatement	Modification ou révision à la hausse des offres financières Dépréciation de la qualité de bien ou service prévu	<i>Nous prenons actes au regard des cas mentionnés dans le rapport.</i>
Insuffisances dans la notification d'attribution définitive L'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG précise les mentions ou informations que doit comporter une notification définitive. Il ressort de nos travaux que la mention relative à l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification, n'est pas inscrite dans les notifications définitives de l'ensemble des marchés. Par ailleurs, la mission a noté que la plupart des marchés ont fait l'objet de notification définitive hors de la période de validité des offres en violation de l'article 78.2 du CMP.	Elaborer des notifications d'attribution définitive conformément à l'article 15.5 de l'arrêté N°2015-3721/MEF-SG en précisant le cas échéant l'exigence de fournir un cautionnement définitif (si applicable) dans les 20 jours suivant la date de réception de la présente notification. S'assurer également de l'émission de la notification d'attribution définitive dans la période de validité des offres en vertu de l'article 78.2 du CMP	Immédiatement	Manque de respect du CMP pouvant engager la responsabilité professionnelle des acteurs en charge de la passation des marchés	<i>Si les marchés ne requiert pas, la garantie n'est pas demandée. La mission n'a pas citée les marchés concernés. À défaut, le constat doit être abandonné.</i>
Obligation relative aux garanties contractuelles Sur les marchés de l'échantillon audité qui sont concernés par la production de garanties, l'auditeur a constaté l'absence ou des anomalies sur des garanties de bonne exécution fournies dans les marchés suivants	Exiger les garanties nécessaires (garantie de bonne exécution, retenue de garantie et autres garanties) dans les délais requis. Les garanties notamment celles relatives à la bonne exécution devront être disponibles dans les délais requis et conformes au marché. Elles constitueront un préalable avant tout mandatement lié au marché.	Immédiatement	Risque de perte de fonds pour faire face au préjudice subi en cas de défaillance du titulaire du marché	<i>Se référer aux réponses fournies pour les cas citées. La DFM exige la fourniture de la garantie lorsque la nature du marché le requiert.</i>
Anomalies dans l'exécution physique de certains marchés	S'assurer de la cohérence et la conformité des documents relatifs à l'exécution physique des marchés.	Immédiatement	L'incohérence entre les documents devant converger au même	<i>Le décalage de date entre le PV de constat d'huissier et le PV de réception n'est pas un facteur d'anomalie dans l'exécution</i>

CONSTATS	RECOMMANDATIONS	ECHEANCE	FACTEURS DE RISQUE	COMMENTAIRES DE L'AC
A l'analyse des documents d'exécution physique de certains marchés, certaines incohérences de date ont été relevées entre le PV de constat de l'huissier mandaté à cet effet et le PV de réception signé par les membres du comité de réception.			résultat pourrait entraîner des doutes sur leur véracité et l'élément matériel qu'ils sont censés justifiés	<i>physique des marchés car ledit PV de constat n'est pas un document comptable. Il s'agit juste d'une erreur matérielle quelque fois.</i>

